

Cours complet d'investissement immobilier

Marchand de biens · SCI · Financement · Location · Business plan

Programme intensif en 7 jours

Préparé pour Maxence (ENMA Formation / Arbange Capital)

Édition septembre 2026

Sommaire

1. Cours complet : Investissement immobilier, Marchand de biens, SCI, Financement, Location et Business plan
2. JOUR 1 : Fondamentaux du marché et processus d'acquisition
3. JOUR 2 : Fiscalité immobilière et SCI
4. JOUR 3 : Le métier de marchand de biens (achat-revente)
5. JOUR 4 : Financement et montages bancaires
6. JOUR 5 : Les régimes de location et la gestion locative
7. JOUR 6 : Le business plan d'une opération immobilière
8. JOUR 7 : Travaux, urbanisme, division et stratégie d'investisseur
9. ANNEXES : Glossaire, formules, checklists et sources
10. EXAMEN FINAL : 3 cas pratiques (fin du jour 7, 2 h)

Cours complet : Investissement immobilier, Marchand de biens, SCI, Financement, Location et Business plan

Programme intensif en 7 jours pour passer de débutant à praticien solide de l'immobilier d'investissement en France. Conçu pour Maxence (ENMA Formation / Arrange Capital).

Comment utiliser ce cours

- **Rythme conseillé** : 7 h à 9 h par jour. Environ 4 h de cours, 2 h d'exercices chiffrés et 1 à 2 h de terrain ou de veille (annonces, DVF, visites, appels).
- **Chaque module contient** : objectifs, cours détaillé, exemples chiffrés, pièges à éviter, une checklist opérationnelle, un quiz et ses corrigés.
- **Outil fourni** : `simulateur-operations.xlsx` (fichier Excel fourni avec le cours), un classeur Excel avec formules pour l'achat-revente, le locatif, la capacité d'emprunt et le tableau d'amortissement. Ouvre-le dès le jour 4 et refais chaque exemple du cours dedans.
- **Méthode** : lis, puis **recalcule chaque exemple toi-même**. En immobilier, on devient expert en chiffrant beaucoup d'opérations, pas en lisant beaucoup.

Planning des 7 jours

Jour	Module	Ce que tu sauras faire le soir
J1	Fondamentaux & acquisition	Estimer un bien, lire un marché, conduire un achat de l'offre à l'acte
J2	Fiscalité immobilière & SCI	Choisir entre IR et IS, créer et piloter une SCI, calculer une plus-value
J3	Marchand de biens	Monter une structure MdB, maîtriser la TVA immobilière et les droits réduits, chiffrer une opération
J4	Financement & montages bancaires	Calculer une capacité d'emprunt, choisir le bon prêt, négocier avec la banque, structurer un tour de table
J5	Régimes de location & gestion	Choisir le bail et le régime fiscal (nu, LMNP, LMP, saisonnier, commercial) et louer sans erreur
J6	Business plan d'opération	Construire un BP bancable : rendements, cash-flow, TRI, sensibilités, dossier banque
J7	Travaux, urbanisme, division & stratégie	Piloter des travaux, sécuriser l'urbanisme, diviser, structurer ton groupe (holding), passer à l'action
+	Annexes : glossaire, checklists, sources	Garder sous la main l'essentiel
+	Examen final & cas pratiques	Valider tes acquis sur 3 dossiers réels

Les 10 règles d'or à retenir

1. **On gagne à l'achat.** Le prix d'achat maximum se calcule à *rebours* depuis le prix de revente ou le loyer, jamais depuis le prix affiché.
2. **Le cash-flow paie les factures, le patrimoine se construit par l'amortissement du crédit.** Il faut suivre les deux.
3. **La fiscalité se choisit avant d'acheter :** structure (nom propre, SCI IR, SCI IS, SAS MdB) et régime (nu, meublé) se décident avant la signature du compromis.
4. **La banque prête sur un dossier, pas sur une idée.** Un business plan propre, des devis et des comparables font gagner des points de taux et d'apport.
5. **Conditions suspensives = ton assurance.** Prêt, urbanisme (permis purgé), absence de servitude ou de préemption : tout ce qui n'est pas maîtrisé se met sous condition.
6. **Travaux : budget + 10 à 15 % d'aléas, planning + 30 %.**
7. **Le DPE est devenu un critère de valeur.** G interdit à la location depuis 2025, F en 2028, E en 2034.
8. **Un particulier qui fait de l'achat-revente habituel devient marchand de biens aux yeux du fisc,** avec redressement à la clé.
9. **Chaque opération doit supporter un stress test :** +20 % de travaux, +6 mois de portage, -10 % sur le prix de revente, +1 point de taux.
10. **Entoure-toi** d'un notaire, d'un expert-comptable spécialisé en immobilier, d'un courtier, d'un architecte ou maître d'œuvre, d'artisans assurés et d'agents immobiliers qui t'envoient du off-market.

Avertissement important

Les chiffres (taux, plafonds, barèmes) correspondent au droit connu à la date de rédaction (septembre 2026). **La fiscalité immobilière change chaque année avec la loi de finances (LF)** et la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS). Avant toute décision, vérifie les taux en vigueur sur impots.gouv.fr, le [BOFiP](#), [Légifrance](#) et l'[ANIL](#), et fais valider tes montages par ton notaire ou ton expert-comptable. Les passages marqués △ à *vérifier* signalent des règles récentes ou susceptibles d'avoir évolué.

JOUR 1 : Fondamentaux du marché et processus d'acquisition

Objectifs du jour

- Comprendre comment fonctionne le marché immobilier et qui en sont les acteurs.
- Savoir estimer un bien avec plusieurs méthodes.
- Trouver des affaires (sourcing) et analyser une annonce en 10 minutes.
- Maîtriser le parcours juridique d'un achat : offre, avant-contrat, conditions suspensives, acte authentique.
- Calculer précisément les frais d'acquisition.

1. Le marché immobilier : les mécanismes à connaître

1.1 Ce qui fait le prix

Le prix d'un bien résulte de la rencontre entre l'offre et la demande sur un **micro-marché** (un quartier, voire une rue). Les principaux facteurs :

Facteur	Impact	Ce qu'il faut regarder
Taux d'intérêt	Principal moteur à court terme : +1 point de taux fait perdre environ 10 % de capacité d'emprunt aux ménages	Taux moyens (Observatoire Crédit Logement/CSA), OAT 10 ans
Emplacement	Critère n°1 à long terme	Transports, emplois, écoles, commerces, sécurité, projets urbains (métro, ZAC)
Démographie et emploi	Soutient la demande locative et la revente	Données INSEE : population, taux de chômage, bassin d'emploi
Offre disponible	Plus il y a de stock, plus il faut négocier	Nombre d'annonces, délai de vente moyen
Performance énergétique (DPE)	Décote de 5 à 20 % pour les passoires F/G	Classe DPE, coût des travaux de rénovation
Réglementation	Encadrement des loyers, zones tendues, restrictions Airbnb	Arrêtés préfectoraux et municipaux

1.2 Les cycles

L'immobilier suit des cycles longs (7 à 10 ans). Après la forte hausse des taux de 2022-2023, les prix ont baissé de 5 à 15 % selon les villes, puis le marché s'est stabilisé. **En phase basse, l'acheteur négocie**, c'est le meilleur moment pour les investisseurs et les marchands de biens qui disposent de fonds propres.

1.3 Les acteurs

- **Notaire** : officier public. Il rédige l'acte authentique, collecte les taxes pour l'État, vérifie l'urbanisme et l'état hypothécaire. Chaque partie peut avoir son propre notaire, sans surcoût (les émoluments sont partagés).
- **Agent immobilier** : titulaire d'une carte T (loi Hoguet). Il est rémunéré à la réussite, en général entre 3 et 8 % du prix. C'est ta **première source d'affaires** si tu es un acheteur fiable et rapide.
- **Mandataire** : agent commercial rattaché à un réseau (IAD, SAFTI...).
- **Courtier en crédit (IOBSP)** : il négocie ton prêt, moyennant 1 % du prêt environ ou une commission bancaire.
- **Chasseur immobilier** : il cherche pour toi, contre des honoraires.
- **Diagnosticteur certifié** : il établit le DPE, l'amiante, le plomb, l'électricité, le gaz, les termites et le mètreage.
- **Géomètre-expert** : bornage, division, calcul des surfaces et des tantièmes.
- **Architecte / maître d'œuvre / bureau d'études structure** : conception et pilotage des travaux.
- **Syndic** : gère la copropriété.
- **Banque, courtier, plateformes de crowdfunding, investisseurs privés** : les financeurs.

2. Estimer un bien : 5 méthodes

Un expert croise **toujours au moins deux méthodes**.

2.1 Méthode par comparaison (la référence)

On compare avec des **ventes réelles** et non avec des annonces, qui sont souvent 5 à 10 % au-dessus du prix final.

- **DVF (Demandes de Valeurs Foncières)** : toutes les ventes notariées depuis 5 ans, gratuites sur app.dvf.etalab.gouv.fr ou via l'outil « Données foncières » d'impots.gouv (espace particulier > « Rechercher des transactions immobilières »).
- **Base des notaires (Perval / BIEN), baromètres** (Meilleurs Agents, SeLogger), **agences locales**.

Méthode pratique :

1. Sélectionne 5 à 10 ventes de moins de 24 mois, dans un rayon de 300 m à 1 km, de même type et de surface comparable.
2. Calcule le prix au m² de chacune.
3. Pondère selon les écarts : étage, ascenseur, extérieur (+5 à +15 %), état (-10 à -30 % pour un bien à rénover), DPE, vis-à-vis, parking (+10 à +25 k€ en ville).

2.2 Méthode par le revenu (capitalisation)

Idéale pour les biens loués, les immeubles de rapport et les locaux commerciaux.

Valeur = Loyer annuel net / Taux de capitalisation attendu par le marché

Exemple : un immeuble rapporte 30 000 €/an de loyers nets de charges non récupérables. Si le marché local attend 7 %, sa valeur est de $30\,000 / 0,07 \approx 428\,000$ €.

2.3 Méthode par le coût de remplacement

Valeur = terrain + coût de reconstruction – vétusté

Elle sert pour les maisons atypiques, les biens industriels ou les assurances.

2.4 Méthode du compte à rebours (bilan promoteur / marchand)

C'est la méthode des professionnels pour fixer un **prix d'achat maximum**. On part du prix de revente et on retranche la marge et les coûts :

Prix d'achat max = Prix de revente – Marge cible – Travaux – Frais (notaire, financiers, portage, commercialisation) – Taxes

Elle est détaillée au jour 3 et au jour 6.

2.5 Méthode par le rendement cible (investisseur locatif)

Prix max tout compris = Loyer annuel brut / Rendement brut visé

Exemple : pour 9 600 €/an de loyer et un rendement brut visé de 8 %, le prix maximum est de 120 000 € **frais de notaire et travaux compris**.

3. Sourcing : trouver les affaires

Environ **70 % des bonnes affaires ne passent jamais sur les portails**. Elles circulent en off-market.

3.1 Les canaux

1. **Agents immobiliers** : rencontre-les physiquement et présente-toi comme un acheteur *cash ou financé, rapide, qui ne fait pas perdre de temps*, avec des critères précis. Rappelle-les toutes les 2 à 3 semaines.
2. **Portails** (Leboncoin, SeLoger, Bien'ici, PAP) avec alertes : cherche les biens **en vente depuis longtemps**, les **baisses de prix**, les mots-clés « à rénover », « succession », « urgent », « travaux », « viager », « immeuble ».
3. **Notaires** : successions, liquidations, ventes aux enchères interactives (36h-immo).
4. **Enchères judiciaires** (tribunal judiciaire, avocat obligatoire, consignation, frais 10-15 %, surenchère de 10 % possible pendant 10 jours) et **enchères domaniales** (État).
5. **Prospection directe** : courriers aux propriétaires d'immeubles vétustes (cadastre, fichiers fonciers), porte-à-porte, syndicats.
6. **Réseau** : artisans, gestionnaires de patrimoine, avocats en divorce ou en succession, banquiers.
7. **Mandats de recherche et apporteurs d'affaires**, rémunérés à la signature de l'acte uniquement.

3.2 Analyser une annonce en 10 minutes

1. Prix/m² comparé au DVF du secteur : quelle décote ?
2. Loyer de marché estimé (annonces de location et observatoires de loyers), puis rendement brut.
3. DPE : quelle classe et quel coût pour passer en D ?
4. Pour une copropriété : charges annuelles, travaux votés ou à venir, procédures en cours.
5. Pour une maison ou un terrain : zonage PLU (Géoportail de l'urbanisme), constructibilité résiduelle, divisibilité.
6. Pourquoi le vendeur vend-il ? Divorce, succession, mutation ou dette sont des leviers de négociation.

3.3 La visite : checklist technique

- **Structure** : fissures (en escalier = mouvement de fondation), affaissement des planchers, poutres.
- **Humidité** : traces, salpêtre, odeur, VMC.
- **Toiture et charpente** : âge de la couverture, tuiles, gouttières, traces d'infiltration.
- **Électricité** : tableau (différentiel 30 mA ?), prises de terre.
- **Plomberie** : plomb, cuivre ou PER ; production d'eau chaude.
- **Menuiseries** : simple ou double vitrage.
- **Chauffage** : type, âge de la chaudière.
- **Copropriété** : parties communes, carnet d'entretien, trois derniers PV d'AG, fonds de travaux, **plan pluriannuel de travaux (PPT)**.
- **Environnement** : bruit, luminosité, orientation, stationnement, voisinage.

Viens avec un artisan ou un maître d'œuvre dès la 2^e visite pour **chiffrer les travaux avant l'offre**.

4. Le parcours juridique de l'achat

Offre d'achat → Avant-contrat (compromis ou promesse) → Rétractation 10 j
→ Conditions suspensives (prêt, urbanisme, DPU...) → Acte authentique → Publicité foncière
(compter 2,5 à 4 mois au total)

4.1 L'offre d'achat

- Faite par écrit, avec un prix, une durée de validité (5 à 10 jours) et, idéalement, des conditions (obtention du prêt, etc.).
- **Une offre au prix, acceptée, vaut en principe vente** (art. 1583 du Code civil : accord sur la chose et le prix). En pratique, elle est suivie d'un avant-contrat.
- Un acquéreur non professionnel **ne peut être obligé à aucun versement** au stade de l'offre (art. L271-2 CCH).
- **Tactique** : une offre argumentée (comparables DVF, devis de travaux, diagnostics défavorables) passe mieux qu'une offre sèche.

4.2 L'avant-contrat : compromis ou promesse unilatérale

	Compromis (promesse synallagmatique)	Promesse unilatérale de vente (PUV)
Engagement	Les deux parties sont engagées	Seul le vendeur est engagé. L'acheteur dispose d'une option
Somme versée	Dépôt de garantie de 5 à 10 %	Indemnité d'immobilisation d'environ 10 %, perdue si l'acheteur ne lève pas l'option (hors condition suspensive défaillie)
Formalité	Pas d'enregistrement obligatoire	Enregistrement au service des impôts dans les 10 jours si elle est sous seing privé, sinon elle est nulle (art. 1589-2 C. civ.)
Usage	Le plus courant entre particuliers	Recommandé par les notaires, fréquent chez les professionnels

Rétractation : l'acquéreur **non professionnel** d'un bien d'habitation dispose de **10 jours** à compter du lendemain de la première présentation de l'acte (art. L271-1 CCH). Un marchand de biens, en tant que professionnel, n'en bénéficie pas.

4.3 Les conditions suspensives

Elles protègent l'acheteur : si la condition ne se réalise pas **sans faute de sa part**, il récupère son dépôt.

- **Obtention du prêt** : obligatoire si l'achat est financé par un crédit (art. L313-41 C. conso.), avec une durée minimum d'un mois (45 à 60 jours en pratique). Précise le montant maximum, le taux maximum et la durée.
- **Obtention d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable, purgés de tout recours** (recours des tiers pendant 2 mois après affichage, retrait par l'administration pendant 3 mois). C'est indispensable pour une division ou un changement de destination.
- **Non-exercice du droit de préemption** (DPU de la commune, SAFER, locataire).
- **Absence de servitude** ou d'inscription hypothécaire supérieure au prix.
- **Condition de vente préalable** d'un autre bien, ou **d'obtention d'un accord de copropriété** (travaux touchant les parties communes).
- En tant que professionnel, tu peux négocier des conditions sur mesure : étude de sol, accord bancaire sur une opération globale, ou **faculté de substitution** (la possibilité de faire acheter une autre société à ta place, par exemple ta future SCI ou ta SAS).

⚠ **Clause de substitution** : prévois-la systématiquement (« Monsieur X ou toute personne morale qu'il se substituera »). Elle permet de signer avant d'avoir créé la société.

4.4 Les diagnostics obligatoires à la vente (DDT)

Diagnostic	Quand	Validité
DPE	Toujours (sauf exceptions)	10 ans (les DPE réalisés avant juillet 2021 ne sont plus valables)
Audit énergétique	Maison ou immeuble en monopropriété classés F ou G (depuis 2023), E (depuis 2025), D (à partir de 2034)	5 ans

Diagnostic	Quand	Validité
Amiante	Permis de construire avant le 1 ^{er} juillet 1997	Illimitée si absence
Plomb (CREP)	Construction avant 1949	1 an si présence, illimitée sinon
Électricité / gaz	Installation de plus de 15 ans	3 ans
Termites	Zone définie par arrêté	6 mois
ERP (état des risques)	Toujours	6 mois
Mesurage Carrez	Lot de copropriété	Illimitée si pas de travaux
Assainissement non collectif	Si fosse	3 ans
Bruit (zone aéroport)	Si concerné	—

Loi Carrez : si la surface réelle est inférieure de **plus de 5 %** à la surface indiquée, l'acquéreur peut obtenir une baisse de prix proportionnelle dans le délai d'**un an** après l'acte.

4.5 La copropriété : ce qu'il faut vérifier

Le vendeur doit fournir, avant le compromis (loi ALUR) : le règlement de copropriété, l'état descriptif de division, les PV des 3 dernières AG, le carnet d'entretien, la fiche synthétique, le **pré-état daté** (sommes dues, impayés), le montant du **fonds de travaux** et le **PPT**.

Majorités d'assemblée générale (loi du 10 juillet 1965) :

- **Art. 24** (majorité simple des présents et représentés) : entretien courant, travaux d'accessibilité.
- **Art. 25** (majorité absolue de tous les copropriétaires) : désignation du syndic, travaux d'amélioration, autorisation de travaux privatifs affectant les parties communes. Passerelle possible vers l'article 24 au second vote.
- **Art. 26** (double majorité : majorité des copropriétaires représentant 2/3 des voix) : modification du règlement, acquisition de parties communes, interdiction de la location meublée touristique dans certains cas.
- **Unanimité** : modification de la répartition des charges hors cas légaux, aliénation des parties communes nécessaires à la destination de l'immeuble.

Signaux d'alerte : impayés de charges supérieurs à 25 %, procédure judiciaire, gros travaux votés non provisionnés (toiture, ravalement), copropriété en plan de sauvegarde.

4.6 Droits de préemption

- **DPU** (droit de préemption urbain) : le notaire envoie une **déclaration d'intention d'aliéner (DIA)** à la mairie, qui dispose de **2 mois** pour préempter.
- **Locataire** : en cas de congé pour vendre un logement loué vide, le locataire est prioritaire (art. 15-II loi du 6 juillet 1989). Lors d'une **vente à la découpe** d'un immeuble, des droits spécifiques s'appliquent (loi Aurillac de 1975 et accords collectifs).
- **SAFER** : terrains agricoles et ruraux.

4.7 L'acte authentique

Signé chez le notaire. Le prix et les frais sont versés, les clés sont remises. Le notaire publie la vente au **service de la publicité foncière**. Le transfert de propriété a lieu à la signature, sauf clause contraire.

5. Les frais d'acquisition (« frais de notaire »)

Ce sont, pour environ 80 %, **des taxes**. Pour un bien ancien :

Composante	Taux	Sur 200 000 €
Taxe départementale	4,50 %, jusqu'à 5 % dans la plupart des départements depuis le 1 ^{er} avril 2025 (LF 2025, relèvement autorisé pour 3 ans ; primo-accédants exonérés de la hausse)	10 000 € (à 5 %)
Taxe communale	1,20 %	2 400 €
Frais d'assiette de l'État	2,37 % de la taxe départementale	237 €
Total droits de mutation (DMTO)	≈ 6,32 % (5,81 % si le département reste à 4,50 %)	12 637 €
Émoluments du notaire (barème dégressif, ≈ 0,8 % au-delà de 60 000 €) + TVA	≈ 1 % TTC	≈ 2 200 €
Contribution de sécurité immobilière	0,10 %	200 €
Débours et formalités	forfait	≈ 800 à 1 200 €
TOTAL	≈ 7,5 à 8,3 %	≈ 16 000 €

- **Neuf (VEFA) ou bien de moins de 5 ans** vendu par un professionnel : environ **2 à 3 %**, car on paie la TVA dans le prix et seulement la taxe de publicité foncière de 0,715 %.
- **Marchand de biens** qui s'engage à revendre dans les 5 ans : **0,715 %** de droits au lieu d'environ 6,3 %. Les frais tombent à environ 2 à 2,5 % au total (voir jour 3).
- **Astuce légale** : déduire du prix le **mobilier** (cuisine équipée, électroménager, meubles), estimé de façon réaliste et listé en annexe. Les droits ne portent pas sur les meubles. Ne pas en abuser : l'administration peut redresser une ventilation fantaisiste.
- **Frais d'agence** : s'ils sont à la charge de l'acquéreur et sortis du prix dans l'acte, les droits ne portent pas dessus.

6. Checklist du jour 1

- ☐ Je sais trouver les ventes DVF d'une rue et calculer un prix/m² pondéré.
- ☐ Je connais les 5 méthodes d'estimation et quand utiliser chacune.
- ☐ J'ai créé 5 alertes sur les portails, avec mots-clés et baisses de prix, sur ma zone cible.
- ☐ J'ai la checklist de visite imprimée ou sur mon téléphone.

- ☐ Je sais rédiger une offre avec conditions et la différence entre compromis et promesse unilatérale.
- ☐ Je sais calculer les frais de notaire d'un bien ancien, neuf, et en régime marchand de biens.

7. Exercice pratique (1 h)

1. Choisis une ville cible (par exemple celle où ENMA Formation est implantée).
2. Relève 10 ventes DVF d'appartements T2 de moins de 2 ans. Calcule la médiane du prix/m².
3. Trouve 3 annonces de T2 à vendre et 5 annonces de T2 à louer dans le même secteur.
4. Pour chacune des 3 annonces à vendre, calcule : décote par rapport au DVF, rendement brut ($\text{loyer} \times 12 / (\text{prix} + \text{frais de notaire})$), frais de notaire.
5. Rédige une offre d'achat argumentée pour la meilleure des trois.

8. Quiz du jour 1

1. Pourquoi faut-il estimer à partir de ventes DVF plutôt que d'annonces ?
2. Un immeuble produit 42 000 € de loyers nets par an. Le taux de capitalisation local est de 7,5 %. Quelle est sa valeur ?
3. Quel est le délai de rétractation d'un acquéreur particulier et à partir de quand court-il ?
4. Quelle est la sanction d'une promesse unilatérale de vente sous seing privé non enregistrée dans les 10 jours ?
5. Quelle est la durée minimum de la condition suspensive de prêt ?
6. Un vendeur annonce 50 m² Carrez ; le métrage réel est de 46,5 m². Que peut faire l'acquéreur ?
7. Quels sont les deux délais à purger pour qu'un permis de construire soit définitif ?
8. Estime les frais de notaire pour un appartement ancien à 250 000 € dans un département à 5 %.
9. À quoi sert la clause de substitution ?
10. Quelle majorité d'AG est requise pour modifier le règlement de copropriété ?

Corrigés

1. Les annonces reflètent des prix demandés, en général 5 à 10 % au-dessus du prix de vente réel. DVF donne les prix réellement signés.
2. $42\,000 / 0,075 = \mathbf{560\,000\,€}$.
3. **10 jours**, à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée (ou de la remise en main propre) de l'avant-contrat.
4. La promesse est **nulle** (art. 1589-2 C. civ.).
5. **1 mois** minimum (art. L313-41 C. conso.). En pratique, on prévoit 45 à 60 jours.
6. L'écart est de 7 %, donc supérieur à 5 %. L'acquéreur peut demander une **baisse de prix proportionnelle** ($3,5/50 = 7\%$ du prix) dans l'année qui suit l'acte.
7. Le **recours des tiers** (2 mois à compter de l'affichage régulier sur le terrain) et le **retrait administratif** (3 mois à compter de la délivrance).
8. Environ 6,32 % de DMTO (15 800 €), plus environ 1 % d'émoluments TTC, 0,1 % de CSI et environ 1 000 € de débours : $\approx \mathbf{19\,500\,à\,20\,500\,€}$, soit environ 8 %.
9. Elle permet de signer l'avant-contrat en son nom puis de faire acquérir le bien par une autre personne, en général une société (SCI, SAS), sans renégocier.

10. La **double majorité de l'article 26** : majorité des copropriétaires représentant au moins 2/3 des voix.

JOUR 2 : Fiscalité immobilière et SCI

Objectifs du jour

- Connaître les impôts qui touchent l'immobilier à chaque étape : achat, détention, location, revente, transmission.
- Maîtriser la SCI de A à Z : création, fonctionnement, IR ou IS, sortie.
- Savoir choisir la bonne structure de détention selon le projet.

PARTIE A : La fiscalité immobilière en France

A.1 Carte des impôts selon le cycle de vie d'un bien

Étape	Impôts et taxes
Achat	DMTO (≈ 5,8 à 6,3 % dans l'ancien) ou TVA (neuf, terrain à bâtir, vendeur professionnel). Droits réduits à 0,715 % pour un marchand de biens
Détention	Taxe foncière, taxe d'habitation sur les résidences secondaires et logements vacants (dans certaines communes : taxe sur les logements vacants), IFI si le patrimoine immobilier net dépasse 1,3 M€
Location	Impôt sur le revenu (revenus fonciers ou BIC) + prélèvements sociaux, ou IS pour une société à l'IS. CFE pour les loueurs en meublé
Revente	Plus-value des particuliers (19 % + 17,2 %, avec abattements pour durée de détention), ou plus-value professionnelle / IS / BIC pour un marchand de biens
Transmission	Droits de donation ou de succession, avec abattements et démembrement

A.2 L'impôt sur le revenu : les bases

- Le **barème progressif** s'applique par part fiscale (quotient familial). Tranches indicatives pour les revenus 2025 : 0 % jusqu'à ≈ 11 500 € ; 11 % jusqu'à ≈ 29 300 € ; 30 % jusqu'à ≈ 83 800 € ; 41 % jusqu'à ≈ 180 300 € ; 45 % au-delà. Elles sont indexées chaque année.
- La **TMI** (tranche marginale d'imposition) est le taux qui s'applique au dernier euro gagné. **C'est elle qui compte pour évaluer l'impôt d'un revenu locatif supplémentaire.**
- **Prélèvements sociaux (PS) : 17,2 %** sur les revenus fonciers, les BIC non professionnels et les plus-values immobilières.

⚠ **À vérifier** : la LFSS 2026 a relevé la CSG sur certains revenus du capital (PS portés à 18,6 % et PFU à 31,4 % sur les dividendes et intérêts), avec des exceptions, notamment pour les revenus fonciers et les plus-values immobilières qui resteraient à 17,2 %. Confirmez les taux applicables à ta situation avec ton expert-comptable.

- **Coût fiscal d'1 € de revenu foncier** pour une TMI de 30 % : $30 \% + 17,2 \% = 47,2 \%$. C'est pour cela qu'on cherche à **neutraliser** l'impôt par les charges, l'amortissement ou le déficit.

A.3 Les revenus fonciers (location nue, en direct ou en SCI à l'IR)

Micro-foncier

- Si les loyers bruts annuels du foyer sont $\leq 15\,000$ €.
- **Abattement forfaitaire de 30 %**, pas de déduction des charges réelles.
- Il n'est pas accessible si l'on détient **uniquement** des parts de SCI. Il l'est si l'on détient aussi un bien nu en direct.

Régime réel (sur option pour 3 ans ou obligatoire au-delà de 15 000 €) — **déclaration 2044** Charges déductibles :

- intérêts d'emprunt, frais de dossier, frais de garantie, assurance emprunteur ;
- travaux d'**entretien, de réparation et d'amélioration** (mais **pas** les travaux de construction, reconstruction ou agrandissement) ;
- taxe foncière (hors TEOM récupérée sur le locataire), assurance PNO, charges de copropriété non récupérables ;
- frais de gestion (agence, GLI), forfait de 20 € par local pour les frais divers.

Le déficit foncier : l'arme de la location nue

- Si les charges dépassent les loyers, le déficit hors intérêts d'emprunt est imputable sur le **revenu global** dans la limite de **10 700 €/an**. Cette limite est portée à **21 400 €** pour les travaux de rénovation énergétique faisant passer un logement de E, F ou G à A-D, payés entre 2023 et 2025.
- Le surplus et la part due aux intérêts sont **reportables 10 ans sur les revenus fonciers**.
- Condition : **maintenir la location jusqu'au 31 décembre de la 3^e année** suivant l'imputation.
- Exemple : TMI 30 %, 10 700 € imputés sur le revenu global = 3 210 € d'impôt économisés. Les PS ne sont pas concernés puisqu'ils ne portent que sur les revenus fonciers positifs.

A.4 Les BIC de la location meublée (vue d'ensemble, détails au jour 5)

- **Micro-BIC** : abattement de 50 % pour la location meublée de longue durée ou le meublé de tourisme **classé**, jusqu'à 77 700 € de recettes ; **30 %** pour le meublé de tourisme **non classé**, jusqu'à 15 000 € (loi Le Meur, depuis les revenus 2025).
- **Réel** : déduction des charges **et amortissement** du bien (hors terrain), des travaux et du mobilier. Le résultat fiscal est souvent nul pendant 10 à 15 ans.

A.5 L'impôt sur les sociétés (IS)

- **15 %** jusqu'à 42 500 € de bénéfice (taux réduit PME : CA < 10 M€, capital entièrement libéré et détenu à 75 % au moins par des personnes physiques ou des sociétés qui remplissent elles-mêmes ces conditions) ; **25 %** au-delà.
- On déduit toutes les charges **et l'amortissement**.
- Pour sortir l'argent, on distribue des **dividendes**, soumis au **PFU** (12,8 % d'IR + prélèvements sociaux, soit 30 %, Δ 31,4 % selon la LFSS 2026) ou, sur option, au barème avec abattement de 40 %.
- **Double niveau d'imposition** : IS dans la société, puis impôt sur le dividende. L'IS est rentable si l'on **capitalise** dans la société pour réinvestir.

A.6 La plus-value immobilière des particuliers

Elle s'applique aux ventes en direct et en SCI à l'IR.

Calcul

Plus-value brute = Prix de vente – frais de vente (diagnostics, agence à la charge du vendeur) – Prix d'achat majoré

Le **prix d'achat majoré** comprend :

- les frais d'acquisition, au réel ou **au forfait de 7,5 %** du prix ;
- les travaux (construction, agrandissement, amélioration non déduits des revenus fonciers), au réel sur factures d'entreprises ou **au forfait de 15 % après 5 ans de détention**.

Taux : 19 % d'IR + 17,2 % de PS = **36,2 %**, plus une **surtaxe de 2 à 6 %** si la plus-value imposable dépasse 50 000 €.

Abattements pour durée de détention

Années de détention	IR (19 %)	PS (17,2 %)
0 à 5 ans	0	0
6 ^e à 21 ^e année	6 % par an	1,65 % par an
22 ^e année	4 % → exonération totale d'IR après 22 ans	1,60 %
23 ^e à 30 ^e année	—	9 % par an → exonération totale de PS après 30 ans

Principales exonérations : résidence principale (sans condition de durée), première cession d'un logement autre que la RP sous condition de emploi dans une RP dans les 24 mois, prix de cession ≤ 15 000 €, cession à un organisme de logement social (sous conditions, prorogées plusieurs fois).

Exemple : achat 200 000 € en 2016, vente 300 000 € en 2026, soit 10 ans de détention.

- Prix majoré : 200 000 + 7,5 % (15 000) + 15 % travaux forfaitaires (30 000) = 245 000 €.
- Plus-value brute : 55 000 €.
- Abattement IR après 10 ans (5 années × 6 %) = 30 % → base IR 38 500 € × 19 % = **7 315 €**.
- Abattement PS = 5 × 1,65 % = 8,25 % → base PS 50 462 € × 17,2 % = **8 680 €**.
- Total ≈ **15 995 €**.

A.7 IFI (impôt sur la fortune immobilière)

- Il concerne les foyers dont le **patrimoine immobilier net** dépasse **1,3 M€** au 1^{er} janvier.
- Barème de 0,5 % à 1,5 % à partir de 800 000 €. Abattement de 30 % sur la RP.
- Les dettes (crédits immobiliers) sont déductibles. Les parts de SCI sont retenues à hauteur de leur fraction immobilière.

- Les biens affectés à une **activité professionnelle** (y compris le stock d'un marchand de biens et, sous conditions, la LMP) sont exonérés.

A.8 Transmission : les notions clés

- **Abattement de 100 000 €** par parent et par enfant, renouvelable tous les **15 ans**. Barème en ligne directe de 5 à 45 %.
- **Démembrement** : la nue-propriété vaut moins que la pleine propriété selon l'âge de l'usufruitier (art. 669 CGI : 60 % à 61-70 ans, 70 % à 71-80 ans, etc.). À son décès, l'usufruit rejoint la nue-propriété **sans droits**.
- Les **parts de SCI** facilitent la transmission progressive, avec une décote d'illiquidité de 10 à 20 % admise si elle est justifiée.

PARTIE B : La SCI de A à Z

B.1 Définition et cadre juridique

La **société civile immobilière** est une société civile (art. 1832 et 1845 et suivants du Code civil) dont l'objet est l'**acquisition, la gestion et la location d'immeubles**.

- Au moins **2 associés** (personnes physiques ou morales).
- **Capital libre**, à partir de 1 €. On le constitue souvent d'un petit capital, puis on finance par **emprunt et comptes courants d'associés**.
- **Responsabilité des associés indéfinie mais non solidaire**, proportionnelle à leurs parts (art. 1857 C. civ.). Un créancier doit d'abord avoir **vainement poursuivi la société** (art. 1858).
- **Objet civil** : une SCI ne peut pas faire de l'**achat-revente habituel** (activité commerciale, qui relève du marchand de biens) ni de la **location meublée habituelle** sans conséquence fiscale (voir B.5).

B.2 Pourquoi créer une SCI ?

Avantages	Inconvénients
Gestion à plusieurs (famille, associés) sans indivision	Coût de création (≈ 1 000 à 2 000 € avec un professionnel) et de fonctionnement (comptabilité, AG)
Transmission progressive par donation de parts	Pas de micro-foncier si l'on n'a que des parts
Choix IR ou IS	Location meublée incompatible avec l'IR
Protection du conjoint, gestion des successions	Les banques demandent souvent la caution personnelle des associés
Séparation patrimoine privé / professionnel (ex. : l'immobilier d'exploitation d'ENMA Formation logé dans une SCI qui lui loue les locaux)	Cession de parts taxée à 5 %
Clause d'agrément pour contrôler l'entrée de nouveaux associés	Formalisme à respecter pour éviter l'abus de droit ou la confusion des patrimoines

Cas d'usage classique chez les chefs d'entreprise : une SCI détenue par le dirigeant (ou par sa holding) achète les murs, puis les **loue à la société d'exploitation**. Le loyer est une charge déductible de l'exploitation et constitue un revenu pour la SCI. À terme, l'entreprise peut être vendue sans les murs, qui restent une rente.

B.3 Créer une SCI : étapes

1. **Rédiger les statuts** (clé de voûte, à faire rédiger sur mesure) : - dénomination, siège, **objet social large** (« acquisition, construction, gestion, location nue... de tous biens immobiliers ; emprunt et octroi de garanties nécessaires »), durée (99 ans) ; - capital et répartition des parts, apports (en numéraire ou en nature ; l'apport en nature d'un immeuble est taxé) ; - **gérance** (nommée dans les statuts ou par acte séparé), étendue des **pouvoirs**, limitations (ex. : emprunt au-delà de X € soumis à l'AG) ; - **clauses d'agrément** pour les cessions, y compris entre associés ou à des descendants ; - règles de majorité, droit de vote en cas de démembrement (usufruitier / nu-propiétaire) ; - répartition des bénéfices, comptes courants, sort des parts au décès.
2. **Apports** : on dépose le capital (conseillé, même si la loi ne l'impose pas pour une SC).
3. **Annonce légale** (forfait d'environ 150 à 230 € selon la région).
4. **Immatriculation** via le **guichet unique** de l'INPI (≈ 66 € de frais de greffe), avec la déclaration des **bénéficiaires effectifs**.
5. On obtient le **Kbis**, on ouvre un compte bancaire, on choisit IR (par défaut) ou IS (option).

B.4 Faire vivre la SCI

- **Assemblée générale annuelle** d'approbation des comptes (le gérant doit rendre compte au moins une fois par an, art. 1856 C. civ.).
- **Registre des décisions** coté et paraphé.
- **Comptabilité** : recommandée à l'IR (déclaration **2072**), **obligatoire** à l'IS (bilan, compte de résultat, liasse **2065**).
- **Comptes courants d'associés** : les associés prêtent de l'argent à la SCI (apport, remboursement d'emprunt). La somme est remboursable à tout moment, sauf clause de blocage. C'est un moyen de **remonter la trésorerie sans fiscalité** en SCI IS (on se rembourse le compte courant avant de verser des dividendes).
- **Ne jamais confondre les patrimoines** : un associé qui occupe gratuitement un bien de la SCI rend les charges non déductibles à l'IR, et constitue un acte anormal de gestion à l'IS.

B.5 SCI à l'IR ou à l'IS : le choix structurant

Critère	SCI à l'IR (transparente)	SCI à l'IS
Imposition des loyers	Chez les associés, en revenus fonciers (barème + 17,2 % de PS)	Dans la société, 15 % / 25 %
Amortissement du bien	Non	Oui (bâti, environ 2 à 3 % par an, par composants)
Déficit foncier	Oui, imputable sur le revenu global des associés	Déficit reportable sur les bénéfices futurs

Critère	SCI à l'IR (transparente)	SCI à l'IS
Location meublée	Non : si les recettes commerciales dépassent 10 %, la SCI bascule d'office à l'IS (art. 206-2 CGI)	Possible
Plus-value de cession	Régime des particuliers : exonération après 22 et 30 ans	Plus-value professionnelle : prix – valeur nette comptable (les amortissements sont repris), taxée à l'IS, sans abattement pour durée
Sortie de trésorerie	Directe (les revenus appartiennent aux associés)	Dividendes (PFU) ou remboursement des comptes courants
Comptabilité	Simple	Complète, avec expert-comptable (≈ 1 000 à 2 000 €/an)
Bascule	Option pour l'IS révocable jusqu'au 5^e exercice , puis irrévocable (art. 239 CGI)	—
Idéal pour	Détention longue (> 15-20 ans), transmission, déficit foncier, TMI faible	Stratégie de capitalisation et réinvestissement , TMI élevée, forte rentabilité

Règle pratique

- Tu veux **vivre des loyers** maintenant avec une TMI de 30 % ou plus : regarde plutôt la **LMNP au réel en direct**.
- Tu veux **empiler des immeubles** et réinvestir le cash-flow : la **SCI à l'IS**, idéalement détenue par ta **holding**, est très efficace. Les dividendes remontent à la holding presque sans impôt (régime mère-fille), et elle réinvestit.
- Tu veux **transmettre** à tes enfants sur le long terme : la **SCI à l'IR** avec démembrement de parts.

B.6 Exemple comparatif : SCI IR ou SCI IS sur un même immeuble

Hypothèses (reprises au jour 6) : immeuble de 4 lots, prix 300 000 € + 24 000 € de notaire + 60 000 € de travaux. Loyers nus de 33 600 €/an, un mois de vacance, soit 30 800 € encaissés. Charges : gestion 7 %, taxe foncière 3 000 €, PNO 600 €, entretien 1 000 € (+1 500 € de comptabilité en SCI IS). Emprunt de 370 000 € sur 25 ans à 3,6 % + 0,3 % d'assurance. Intérêts + assurance en année 1 : ≈ 14 278 €.

Année 2 et suivantes (ordre de grandeur)	SCI IR (TMI 30 %)	SCI IS
Résultat avant amortissement	≈ 9 766 €	≈ 8 266 €
Amortissements	—	≈ 13 180 € (bâti 85 % × 324 000 / 30 ans + travaux / 15 ans)
Base imposable	9 766 €	-4 914 € (déficit reportable)
Impôt	9 766 × 47,2 % ≈ 4 610 €	0 €

La SCI IS ne paie pas d'impôt pendant des années. La contrepartie : **à la revente**, la plus-value est calculée sur la **valeur nette comptable** (prix – amortissements) et taxée à l'IS, puis les dividendes le sont au PFU. La SCI IS est gagnante si l'on garde l'argent dans la structure pour réinvestir, ou si l'on détient longtemps avec des loyers qui financent le crédit.

Astuce : En année 1 en SCI IR, les **60 000 € de travaux d'amélioration** sont déductibles (s'il ne s'agit pas d'agrandissement ou de reconstruction), ce qui crée un **déficit foncier** important : 10 700 € imputables sur le revenu global, le reste reporté. Cela change le comparatif sur les premières années. D'où l'intérêt de simuler les deux options.

B.7 Emprunter en SCI

- La banque analyse la SCI **et** les associés (revenus, patrimoine, endettement). Elle exige souvent une **caution personnelle** des associés, voire une garantie hypothécaire.
- **Assurance emprunteur** sur la tête des associés, en général proportionnellement aux parts ou à 100 % sur la tête du dirigeant.
- Les normes HCSF (35 % d'endettement, 25 ans) sont en pratique appliquées aux SCI familiales à l'IR. Une SCI à l'IS avec un bon historique peut être analysée comme une entreprise (DSCR, voir jour 4).

B.8 Céder, transmettre, dissoudre

- **Cession de parts** : droits d'enregistrement de **5 %** du prix des parts (sur la valeur des parts, donc après déduction des dettes de la SCI : c'est un avantage par rapport à la vente de l'immeuble, taxée à environ 6 % sur la valeur brute).
- **Donation de parts** : on peut donner progressivement, avec l'abattement de 100 000 € par enfant tous les 15 ans. En valorisant les parts **nettes de la dette** de la SCI, on transmet beaucoup plus de patrimoine immobilier.
- **Dissolution et liquidation** : vente des biens ou attribution aux associés, droit de partage de 2,5 %.

B.9 Les autres sociétés civiles à connaître

- **SCCV** (société civile de construction-vente) : pour la **promotion** (construire pour vendre, souvent en VEFA). Elle est transparente et chaque associé est imposé selon son régime (IS si c'est une société).
- **SCPI** : société civile de placement immobilier (pierre-papier, gérée par une société de gestion). Pas de gestion, mais des frais d'entrée de 8 à 12 %.
- **SCI de jouissance / d'attribution** : moins utilisées.

B.10 Pièges classiques de la SCI

1. **Mettre un meublé dans une SCI IR** : bascule à l'IS non voulue.
2. **Choisir l'IS pour un bien qu'on revendra en 5 ans** : plus-value massive sur une VNC amortie.
3. **Statuts « gratuits » en ligne** avec un objet trop étroit ou des pouvoirs de gérant flous : la banque bloque le prêt, ou un associé conteste.
4. **Oublier les AG et la comptabilité** : risque de responsabilité du gérant et difficultés au moment d'une cession.
5. **SCI entre concubins sans clause de sortie** : blocage en cas de séparation. Prévoir les clauses de retrait, d'agrément et de valorisation des parts.
6. **Faire de l'achat-revente** en SCI : requalification en activité commerciale, avec imposition à l'IS et à la TVA.

Checklist du jour 2

- ☐ Je connais ma TMI et le coût fiscal réel d'1 € de loyer supplémentaire.
- ☐ Je sais calculer un revenu foncier au réel et un déficit foncier.
- ☐ Je sais calculer une plus-value immobilière avec les abattements.
- ☐ Je sais expliquer la différence IR / IS et le sort de la plus-value en SCI IS.
- ☐ Je connais les étapes et le coût de création d'une SCI, et les clauses clés des statuts.
- ☐ J'ai réfléchi au schéma cible : SCI IR familiale, SCI IS sous holding (Arbange Capital ?), ou LMNP en direct.

Quiz du jour 2

1. Quel est le plafond du micro-foncier et son abattement ?
2. Un investisseur a 8 000 € de loyers et 22 000 € de charges, dont 4 000 € d'intérêts. Quel montant peut-il imputer sur son revenu global ?
3. Après combien d'années une plus-value immobilière de particulier est-elle totalement exonérée d'IR ? De PS ?
4. Pourquoi une SCI à l'IR qui fait de la location meublée pose-t-elle problème ?
5. Pourquoi la SCI à l'IS paie-t-elle souvent peu d'impôt pendant la phase de détention ?
6. Quel est l'inconvénient majeur de la SCI à l'IS à la revente ?
7. Jusqu'à quand l'option pour l'IS est-elle révocable ?
8. Quel taux de droits s'applique à une cession de parts de SCI ?
9. Comment une holding peut-elle récupérer les bénéfices d'une SCI IS avec une fiscalité minimale ?
10. Qu'est-ce que la responsabilité « indéfinie et non solidaire » des associés ?

Corrigés

1. **15 000 €** de loyers bruts annuels, **abattement de 30 %**.
2. Les intérêts s'imputent **d'abord** sur les loyers : $8\,000 - 4\,000 = 4\,000$ €. Les autres charges (18 000 €) créent ensuite un déficit de 14 000 €, qui ne provient pas des intérêts. **10 700 €** sont imputables sur le revenu global, et les **3 300 €** restants sont reportables sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.
3. **22 ans** pour l'IR, **30 ans** pour les PS.
4. La location meublée est une activité commerciale. Au-delà de **10 %** de recettes commerciales, la SCI est **assujettie d'office à l'IS**.
5. Parce qu'elle **amortit** le bâti, les travaux et le mobilier. Ces charges calculées, non décaissées, gommement le bénéfice fiscal.
6. La plus-value est calculée sur la **valeur nette comptable** (donc augmentée des amortissements pratiqués), taxée à l'IS **sans abattement pour durée de détention**, puis la distribution est taxée au PFU.
7. Jusqu'à la fin du **mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration du 5^e exercice** au titre duquel l'option s'applique. Au-delà, elle est irrévocable.
8. **5 %** (sur le prix des parts).
9. Par le **régime mère-fille** (détention $\geq 5\%$ pendant 2 ans) : les dividendes sont exonérés à 95 %, seule une quote-part de 5 % est imposée à l'IS. En cas de détention $\geq 95\%$, l'**intégration fiscale** permet

aussi de compenser résultats et déficits.

10. Chaque associé répond des dettes sociales **sans limite**, mais **seulement à proportion de sa part** dans le capital (il ne paie pas pour les autres), et seulement après que le créancier a **vainement poursuivi la SCI**.

JOUR 3 : Le métier de marchand de biens (achat-revente)

Objectifs du jour

- Comprendre le statut juridique et fiscal du marchand de biens (MdB).
 - Maîtriser la **TVA immobilière** et les **droits de mutation réduits**.
 - Connaître les grandes familles d'opérations et leurs marges.
 - Savoir chiffrer une opération à rebours et décider en 30 minutes si elle vaut le coup.
 - Connaître les responsabilités et les assurances du vendeur professionnel.
-

1. Qu'est-ce qu'un marchand de biens ?

Le marchand de biens **achète des immeubles (ou des droits immobiliers) pour les revendre avec une plus-value**, en ajoutant souvent de la valeur : travaux, division, changement de destination, obtention d'un permis, découpe en lots.

1.1 Statut juridique

- C'est un **commerçant** : « tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre » est un acte de commerce (art. L110-1 2° du Code de commerce).

Exception : celui qui achète **pour construire** puis vendre (promotion) exerce une activité **civile**, d'où les SCCV.

- **Aucun diplôme ni carte professionnelle** n'est exigé (pas de carte T, sauf si tu fais aussi de l'intermédiation pour le compte de tiers).
- **Immatriculation au RCS** (code NAF 68.10Z, « activités des marchands de biens immobiliers »).
- **Assujetti à la TVA** pour ses opérations immobilières.

1.2 Le risque de requalification pour un particulier

Un particulier qui achète et revend **de façon habituelle** avec une **intention spéculative** peut être requalifié en marchand de biens par l'administration. Les indices retenus :

- fréquence des opérations (plusieurs par an, sur plusieurs années) ;
- **intention de revendre dès l'achat** (courte détention, pas de mise en location) ;
- travaux de valorisation, division en lots ;
- financement par crédit court ou relais ;
- activité exercée par ailleurs dans l'immobilier.

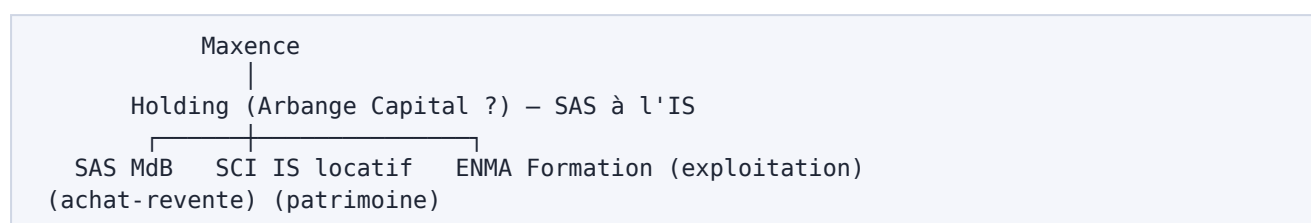
Conséquences : les profits sont imposés en **BIC** au barème (et non en plus-value des particuliers), avec **TVA, cotisations sociales, intérêts de retard et majorations**. Si tu comptes faire plus d'une opération

d'achat-revente, **crée une structure.**

1.3 Quelle structure choisir ?

Structure	Fiscalité	Avantages	Inconvénients
SAS / SASU à l'IS (recommandée)	IS 15 % / 25 %	Souplesse des statuts, président assimilé salarié, entrée d'associés facile, logeable sous une holding	Charges sociales élevées si tu te rémunères, formalisme
SARL / EURL à l'IS	IS	Cadre connu des banques, gérant majoritaire TNS (cotisations plus faibles)	Statuts plus rigides
Entreprise individuelle	IR, BIC au barème + cotisations sociales sur tout le bénéfice	Simple	Marges taxées jusqu'à 45 % + ≈ 40 % de cotisations. À éviter dès que les marges sont significatives

Schéma recommandé pour un dirigeant qui a déjà une holding :



- La **SAS MdB** réalise les marges et paie l'IS à 15 % jusqu'à 42 500 € (vérifier la condition de détention à 75 % par des personnes physiques ou par des sociétés qui la respectent elles-mêmes).
- Elle **remonte ses dividendes à la holding en régime mère-fille** : 95 % exonérés, soit environ 1,25 % d'impôt effectif.
- La holding **réinvestit** dans la SCI IS patrimoniale (apport en compte courant) ou dans de nouvelles opérations.
- Cloisonnement des risques : un sinistre sur une opération ne contamine pas le patrimoine locatif.

Il est souvent pertinent de créer **une société par opération importante** (ou avec des associés différents) pour isoler les risques et faciliter l'entrée de co-investisseurs.

2. Les deux piliers fiscaux du marchand de biens

2.1 Les droits de mutation réduits : l'engagement de revendre (art. 1115 CGI)

Lorsqu'un MdB assujéti à la TVA achète un bien **non soumis à la TVA** (typiquement un bien ancien acheté à un particulier), il peut prendre, **dans l'acte d'acquisition**, l'**engagement de revendre dans un délai de 5 ans**.

- Il paie alors les droits réduits à **0,715 %** au lieu d'environ 5,8 à 6,3 %.
- Ses frais d'acquisition tombent à environ **2 à 2,5 %** tout compris, au lieu de 7,5 à 8,5 %.
- Sur un achat de 200 000 € : ≈ 4 500 € au lieu de ≈ 16 000 €, soit **11 500 € de marge en plus**.

- Si la revente n'intervient pas dans les 5 ans (ou si le bien est conservé), l'acquéreur doit payer les **droits de droit commun** et l'**intérêt de retard** (0,20 % par mois).
- Les reventes par lots comptent : chaque lot vendu dans le délai est régularisé.
- **Engagement de construire** (art. 1594-0 G A) : si tu achètes un terrain ou un bâtiment pour **construire ou rendre à l'état neuf** dans les 4 ans (prorogeable), tu paies un **droit fixe de 125 €**. C'est utile pour les opérations de promotion ou de rénovation lourde.

2.2 La TVA immobilière : le point technique le plus important

Principe

Un MdB est assujéti à la TVA. Le traitement de chaque revente dépend de la **nature du bien vendu** :

Bien revendu	Régime de TVA à la revente
Immeuble bâti achevé depuis plus de 5 ans (« ancien »)	Exonéré de TVA de plein droit (art. 261-5-2° CGI), sauf option pour la TVA (art. 260-5° bis). Avec option et bien acquis sans droit à déduction : TVA sur la marge (art. 268)
Immeuble neuf (achevé depuis moins de 5 ans), ou ancien rendu à l'état neuf par les travaux	TVA obligatoire sur le prix total (art. 257 I 2 2°)
Terrain à bâtir	TVA obligatoire , calculée sur la marge si l'acquisition n'a pas ouvert droit à déduction (achat à un particulier), sinon sur le prix total
Terrain non constructible	Exonéré

Les travaux qui « rendent à l'état neuf »

Un immeuble ancien est considéré comme **neuf** si les travaux (sur 2 ans) :

- rendent à l'état neuf la **majorité des fondations**, ou
- la **majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité** de l'ouvrage (structure, planchers, charpente), ou
- la **majorité de la consistance des façades** (hors ravalement), ou
- **l'ensemble des éléments de second œuvre** (planchers non porteurs, huisseries extérieures, cloisons intérieures, installations sanitaires et de plomberie, installations électriques, et, en métropole, chauffage) **dans une proportion au moins égale à 2/3** pour chacun d'eux ;
- ou s'il s'agit d'une **surélévation** ou d'une **addition de construction**.

Dans ce cas, la revente se fait **TVA sur le prix total**. La TVA sur tous les travaux est récupérable, mais le coût pour un acheteur particulier augmente fortement. Tu dois le savoir **avant d'acheter** pour fixer le prix.

Calcul de la TVA sur marge

$$\text{Marge TTC} = \text{Prix de vente} - \text{Prix d'acquisition TVA due} = \text{Marge TTC} \times 20 / 120$$

La TVA sur les **travaux** et les **honoraires** reste **déductible**.

⚠ **Condition d'identité** : la jurisprudence (Conseil d'État et CJUE, affaire *Icade Promotion*, 2021) exige en principe que le bien revendu ait **la même qualification** que le bien acquis pour appliquer la TVA sur marge. Exemple : un terrain **bâti** acheté puis revendu comme **terrain à bâtir** après démolition. Sur ces cas limites, demande un **rescrit fiscal** ou l'avis d'un fiscaliste.

Option ou pas pour la TVA sur un bien ancien ? Exemple chiffré

Appartement ancien acheté 200 000 € à un particulier, 60 000 € HT de travaux (rafraîchissement, sans remise à l'état neuf), revente 360 000 € à un particulier.

	Sans option (exonéré)	Avec option (TVA sur marge)
TVA collectée	0 €	$(360\,000 - 200\,000) \times 20/120 = \mathbf{26\,667\,€}$
TVA sur travaux et honoraires	Non récupérable : coût de 72 000 + 3 600 € TTC	Récupérable : coût de 60 000 + 3 000 € HT
Agence à la revente	14 400 € TTC	12 000 € HT
Marge avant IS	50 664 €	39 453 €

Conclusion : sur une rénovation légère revendue à des particuliers, **ne pas opter** est souvent plus rentable. L'option devient intéressante quand la **TVA récupérable sur les travaux dépasse la TVA sur la marge** (gros travaux, faible marge) ou quand l'acheteur est un assujetti qui récupère la TVA (investisseur professionnel, bailleur social).

TVA facturée par les artisans : les travaux sur des logements achevés depuis plus de 2 ans peuvent bénéficier du taux de **10 %** (5,5 % pour la rénovation énergétique), sauf s'ils rendent l'immeuble neuf ou augmentent la surface de plancher de plus de 10 %. Le client remet une attestation à l'artisan. ⚠ À vérifier avec ton expert-comptable pour ton opération. L'exemple ci-dessus retient 20 % par prudence : à 10 %, le scénario sans option est encore plus favorable.

3. Les grandes familles d'opérations

Opération	Création de valeur	Marge nette cible (avant IS)	Durée	Points de vigilance
Rénovation-revente (appartement, maison)	Achat décoté d'un bien à rénover, revente au prix du « refait à neuf »	10-20 % du prix de vente	6-12 mois	Budget travaux, délai de revente, qualité des finitions
Division d'un logement (un T4 en deux T2, une maison en 3 lots)	Le prix au m ² des petites surfaces est plus élevé	15-25 %	9-15 mois	Permis de diviser éventuel, surface minimale (pas de lot < 14 m² et 33 m³ , art. L111-6-1 CCH), stationnement imposé par le PLU, compteurs, accord de copropriété

Opération	Création de valeur	Marge nette cible (avant IS)	Durée	Points de vigilance
Découpe d'immeuble (achat en bloc, revente par lots)	Prime de détail : l'immeuble entier s'achète 20 à 40 % moins cher que la somme des lots	15-30 %	12-24 mois	EDD + règlement de copropriété (géomètre + notaire), locataires en place : droits de préemption spécifiques, accords collectifs
Division parcellaire (détachement de terrain à bâtir)	Créer un terrain constructible dans un grand jardin	20-40 %	6-18 mois	PLU (emprise, reculs, hauteur), DP de division ou permis d'aménager, bornage, viabilisation, TVA sur marge
Changement de destination (bureau, commerce, grange en logement)	Le logement vaut plus au m ²	15-30 %	12-24 mois	Autorisation d'urbanisme, changement d'usage dans les grandes villes (Paris, communes de plus de 200 000 habitants et zones tendues sur délibération), normes (accessibilité, incendie)
Valorisation administrative (obtenir un permis puis revendre)	Un terrain avec permis purgé vaut plus	Variable	6-18 mois	Recours des tiers, bonne relation avec la mairie
Enchères, successions, liquidations	Décote d'achat	Variable	Variable	Visite limitée, occupation, consignation

3.1 Vente pendant les travaux : attention au régime VIR

Si tu vends un bien **avant la fin des travaux** à un particulier, en t'engageant à les réaliser, tu entres dans le régime de la **vente d'immeuble à rénover** (VIR, art. L262-1 et suivants CCH). Il est **d'ordre public** : contrat notarié, paiement échelonné, **garantie financière d'achèvement des travaux**. Sinon, **vends une fois les travaux réceptionnés**.

4. Chiffrer une opération : le bilan MdB

4.1 La structure du bilan

```

PRIX DE VENTE (TTC ou HT selon régime TVA)
- TVA sur marge (le cas échéant)
= CHIFFRE D'AFFAIRES HT
- Prix d'acquisition
- Frais d'acquisition (≈ 2,25 % avec engagement de revendre)
- Travaux (+ 10 à 15 % d'aléas)
- Honoraires techniques (architecte, BET, géomètre, diagnostics, SPS)
- Assurances (dommages-ouvrage, RC promoteur le cas échéant)
- Frais financiers (intérêts, frais de dossier, garantie)
- Frais de portage (taxe foncière, charges de copropriété, énergie, assurance)
- Frais de commercialisation (agence, photos, home staging)
= MARGE NETTE AVANT IS
- IS
= RÉSULTAT NET

```

4.2 Exemple complet (régime sans option TVA)

Appartement de 70 m² à rénover acheté **200 000 €**, revendu **360 000 €** refait à neuf. 9 mois de portage. Financement bancaire de 80 % du prix et des travaux, à 5 % in fine.

Poste	Montant
Prix d'achat	200 000 €
Frais d'acquisition (engagement de revendre)	4 500 €
Travaux TTC (60 000 € HT, TVA non récupérable)	72 000 €
Honoraires (architecte, diagnostics) TTC	3 600 €
Intérêts : $217\,600\,€ \times 5\% \times 9/12$	8 160 €
Frais de dossier bancaire (1 %)	2 176 €
Garantie (hypothèque ou caution)	2 500 €
Portage (TF, charges, assurance, énergie)	2 000 €
Prix de revient	294 936 €
Agence à la revente (4 % TTC)	14 400 €
Prix de vente	360 000 €
Marge nette avant IS	50 664 € (14,1 % du prix de vente)
IS : $15\% \times 42\,500 + 25\% \times 8\,164$	8 416 €
Résultat net	42 248 €
Fonds propres mobilisés (prix de revient – prêt)	77 336 €
Rentabilité des fonds propres	≈ 55 % en moins d'un an

Lecture : la marge de 14,1 % est sous le seuil de confort de 15 %. Un aléa de +15 % de travaux ou une revente à 340 000 € la ramène vers 7 à 9 %. **Il faut renégocier l'achat.**

4.3 Le compte à rebours : quel prix d'achat maximum ?

On fixe la marge cible (ici 15 % du prix de vente, soit 54 000 €) et on remonte :

Prix max $\approx (\text{Prix de vente} - \text{Agence} - \text{Marge cible} - \text{Travaux} - \text{Honoraires} - \text{Portage} - \text{Garantie} - \text{Frais financiers}) / (1 + \text{frais d'acquisition})$

Le calcul exact (les frais financiers dépendent du prix) donne un **prix d'achat maximum d'environ 196 000 €**. L'offre sera donc faite à **180 000-185 000 €**, avec une marge de négociation. À 185 000 €, la marge atteint environ 18,5 %, et à 180 000 € environ 20 %.

4.4 Ratios de décision rapide

- **Marge nette $\geq 15\%$ du prix de vente** ($\geq 20\%$ pour une division ou une opération complexe).
- **Marge brute** (prix de vente – prix d'achat – travaux) $\geq 25\text{-}30\%$.
- **Rentabilité des fonds propres $\geq 30\%$** par opération.

- **Durée ≤ 12-18 mois.**
 - **Point mort** : de combien le prix de revente peut-il baisser avant de perdre de l'argent ? Il faut une résistance à **-10 % minimum**.
-

5. Responsabilités, garanties et assurances

En tant que **vendeur professionnel**, tu es beaucoup plus exposé qu'un particulier.

1. **Garantie des vices cachés** : un professionnel est **préssumé connaître les vices**, la clause d'exclusion de garantie est **inopposable** à un acheteur non professionnel.
 2. **Garantie décennale** : celui qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'il a construit **ou fait construire** est **réputé constructeur** (art. 1792-1 2° C. civ.). Si tes travaux touchent le gros œuvre, l'étanchéité, ou rendent l'ouvrage impropre à sa destination en cas de désordre, **ta responsabilité décennale** est engagée pendant 10 ans.
 3. **Assurance dommages-ouvrage (DO)** : obligatoire pour le maître d'ouvrage qui fait réaliser des travaux de construction (art. L242-1 C. assurances), y compris pour des travaux de rénovation lourde assimilables à de la construction. Elle préfinance les réparations sans attendre la recherche de responsabilités. **Ne pas la souscrire** expose à des poursuites et fait fuir les acheteurs avertis. Budget : 2 à 5 % du coût des travaux.
 4. **Artisans** : exige leurs **attestations décennale et RC Pro valides à la date d'ouverture du chantier**, avec les activités couvertes correspondant aux travaux.
 5. **Diagnostics à jour** à la revente (DPE après travaux, électricité, gaz, Carrez) et **dossier des ouvrages exécutés** (factures, PV de réception, attestations).
 6. **Obligation d'information** et de conseil renforcée.
 7. **Locataires en place** : le congé pour vendre doit respecter la loi de 1989 (6 mois avant l'échéance). En cas de **première vente après division** d'un immeuble en lots, le locataire bénéficie d'un **droit de préemption** (art. 10 de la loi du 31 décembre 1975).
-

6. Déroulé type d'une opération (process à industrialiser)

1. **Sourcing** : agents, notaires, successions, enchères, prospection directe.
2. **Pré-étude en 30 minutes** : DVF, comparables des biens refaits, estimation des travaux au ratio €/m², compte à rebours.
3. **Visite technique** avec un artisan ou un maître d'œuvre ; photos, mesures, points durs.
4. **Étude urbanisme** si division ou changement de destination : PLU, rendez-vous au service urbanisme, CU.
5. **Offre** au prix calculé.
6. **Promesse** avec conditions suspensives (prêt, autorisation d'urbanisme purgée, accord de copropriété), **faculté de substitution, engagement de revendre** prévu dans l'acte.
7. **Montage du financement** (jour 4) : dossier banque avec bilan d'opération, devis, comparables.
8. **Acte authentique**, souscription de la DO, déclaration d'ouverture de chantier.
9. **Travaux** : planning, réunions de chantier hebdomadaires, suivi financier, réception avec réserves.
10. **Commercialisation** dès les 2/3 des travaux : photos pro, home staging, mandats à 2 ou 3 agences ou en exclusivité courte avec baisse d'honoraires.

11. **Revente**, puis **bilan post-opération** : écarts réel / prévisionnel, retours d'expérience.

7. Comptabilité et obligations

- Les biens sont comptabilisés en **stock** (et non en immobilisations) : **pas d'amortissement**.
- Frais d'acquisition et frais financiers de la période de travaux : incorporables au coût du stock ou passés en charges, selon les options comptables (à voir avec l'expert-comptable).
- **Déclarations de TVA** (CA3 mensuelles ou trimestrielles), **acomptes d'IS**, **CFE**, liasse fiscale.
- Garde un **dossier par opération** : acte, bilan prévisionnel, factures, attestations d'assurance, PV de réception.

Checklist du jour 3

- ☐ Je sais expliquer pourquoi un particulier qui enchaîne les achats-reventes risque une requalification.
- ☐ Je connais les droits réduits de l'art. 1115 et leurs conditions.
- ☐ Je sais déterminer le régime TVA d'une revente : ancien exonéré, option marge, neuf, terrain à bâtir.
- ☐ Je sais reconnaître des travaux qui « rendent à l'état neuf ».
- ☐ Je sais construire un bilan MdB et calculer un prix d'achat maximum.
- ☐ J'ai défini ma structure (SAS MdB, idéalement sous holding) et mes critères d'opération.

Quiz du jour 3

1. Pourquoi l'achat pour construire et vendre n'est-il pas un acte de commerce ?
2. Quels droits paie un MdB qui achète un bien ancien à un particulier avec engagement de revendre, et sous quel délai doit-il revendre ?
3. Un MdB revend un appartement ancien après de simples travaux de peinture et de cuisine. Quel est le régime de TVA par défaut ?
4. Calcule la TVA sur marge d'un terrain acheté 100 000 € à un particulier et revendu 160 000 € comme terrain à bâtir.
5. Cite deux des critères qui font qu'un immeuble rénové est considéré comme neuf.
6. Un MdB peut-il insérer une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés dans la vente à un particulier ?
7. Pourquoi faut-il éviter de vendre à un particulier avant la fin des travaux ?
8. Quel est le prix d'achat maximum d'un bien si la revente est à 300 000 €, l'agence à 12 000 €, les travaux à 50 000 € TTC, tous les autres frais à 20 000 €, la marge cible à 15 % du prix de vente et les frais d'acquisition à 2,25 % ?
9. Quel est l'intérêt de placer la SAS MdB sous une holding ?
10. Quelle surface minimale doivent respecter les logements issus d'une division ?

Corrigés

1. L'article L110-1 2° du Code de commerce exclut expressément l'achat en vue d'« édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux » : c'est une activité civile (promotion, souvent en SCCV).

2. **0,715 %** (plus émoluments et débours, soit $\approx 2,25$ % au total), avec une obligation de revendre **dans les 5 ans**.
3. **Exonération de TVA** (bien achevé depuis plus de 5 ans, travaux non constitutifs d'une remise à l'état neuf), sauf option pour la TVA sur marge.
4. $(160\,000 - 100\,000) \times 20/120 = \mathbf{10\,000\,€}$.
5. Remise à neuf de la majorité des fondations, ou de la majorité des éléments de structure, ou de la majorité des façades (hors ravalement), ou d'au moins 2/3 de **chacun** des éléments de second œuvre listés, ou une surélévation / addition de construction.
6. **Non** : le vendeur professionnel est présumé connaître les vices. La clause est inopposable à l'acquéreur non professionnel.
7. On entre dans le régime d'ordre public de la **vente d'immeuble à rénover** (VIR), qui impose notamment une **garantie financière d'achèvement**.
8. Marge cible : 45 000 €. Montant disponible pour l'achat et ses frais : $300\,000 - 12\,000 - 45\,000 - 50\,000 - 20\,000 = 173\,000$ €. Prix max = $173\,000 / 1,0225 \approx \mathbf{169\,200\,€}$.
9. Les dividendes remontent quasiment sans impôt (**régime mère-fille**, 95 % exonérés), ce qui permet de **réinvestir** dans d'autres opérations ou dans le patrimoine locatif. Cela **isole les risques** et facilite l'entrée d'associés par opération.
10. Aucun local issu d'une division ne peut faire **moins de 14 m² et de 33 m³** (art. L111-6-1 CCH). Il doit aussi respecter les critères de **décence** (9 m² et 2,20 m de hauteur, ou 20 m³). La commune peut instaurer un **permis de diviser**.

JOUR 4 : Financement et montages bancaires

Objectifs du jour

- Maîtriser les mathématiques du crédit : mensualité, coût, amortissement, TAEG.
- Calculer une capacité d'emprunt comme un banquier (particulier et entreprise).
- Connaître tous les types de prêts et de garanties.
- Structurer un financement d'opération : dette senior, fonds propres, quasi-fonds propres, crowdfunding, associés.
- Monter un dossier bancaire qui obtient un « oui ».

Outil : Ouvre `simulateur-operations.xlsx` (fichier Excel fourni avec le cours), onglets **Capacité** et **Amortissement**, et refais les exemples au fur et à mesure.

1. Les mathématiques du crédit

1.1 La mensualité d'un prêt amortissable (échéances constantes)

$M = C \times i / (1 - (1 + i)^{-n})$, avec C = capital, i = taux annuel / 12, n = nombre de mois

Exemple : 200 000 € à 3,5 % sur 20 ans → $i = 0,002917$, $n = 240$ → **$M = 1\,159,92$ €** (hors assurance). Coût total des intérêts : $1\,159,92 \times 240 - 200\,000 = 78\,381$ €.

Dans un prêt amortissable, **les premières échéances sont surtout composées d'intérêts**. Sur un prêt de 370 000 € à 3,6 % sur 25 ans, la 1^{re} année rembourse 13 168 € d'intérêts et seulement 9 299 € de capital.

1.2 Les autres profils

- **In fine** : on ne paie que les intérêts, le capital est remboursé en une fois à l'échéance. Exemple : 200 000 € à 4 % sur 10 ans → 667 €/mois d'intérêts, 80 000 € d'intérêts au total, capital remboursé à la fin (souvent par la vente du bien ou par une **assurance-vie nantie**). Il maximise les intérêts déductibles et le cash-flow, et c'est le **standard du marchand de biens** sur 12 à 24 mois.
- **Différé partiel** : on paie seulement les intérêts pendant X mois (travaux, mise en location). **Différé total** : on ne paie rien, les intérêts sont capitalisés.
- **Prêt à paliers / lissage** : on combine plusieurs prêts (PTZ, prêt employeur) avec une mensualité globale constante.
- **Taux fixe ou variable (capé)** : en France, le fixe est la norme pour les particuliers, alors que les professionnels utilisent souvent l'**Euribor 3 mois + marge**.

1.3 TAEG et taux d'usure

- Le **TAEG** intègre tous les coûts obligatoires : intérêts, assurance exigée, frais de dossier, garantie, frais de courtage. C'est le seul taux comparable d'une offre à l'autre.

- Le **taux d'usure** (fixé chaque trimestre par la Banque de France) est le TAEG maximum légal pour les prêts aux particuliers. Un profil qui paie une assurance chère peut être bloqué par l'usure.

1.4 L'effet de levier

Rentabilité des fonds propres $\approx R + (R - i) \times D / FP$ R = rentabilité économique nette du bien, i = coût de la dette, D = dette, FP = fonds propres

Exemple : un immeuble à 6 % de rendement net, financé à 80 % à 3,6 % $\rightarrow 6 + (6 - 3,6) \times 4 = 15,6$ % sur les fonds propres. **Le levier est positif tant que $R > i$.** Si les taux montent au-dessus du rendement, il devient négatif et détruit de la valeur. C'est ce qui s'est passé pour beaucoup d'investisseurs en 2023.

2. La capacité d'emprunt d'un particulier (ou d'une SCI familiale à l'IR)

2.1 Les règles du HCSF (Haut Conseil de stabilité financière)

Juridiquement contraignantes pour les banques depuis 2022 :

- **Taux d'effort maximum de 35 %, assurance comprise.**
- **Durée maximale de 25 ans**, portée à **27 ans** si le différé d'amortissement est lié à un achat dans le neuf (VEFA, construction) ou dans l'ancien avec **au moins 10 % de travaux**.
- **Marge de flexibilité de 20 %** de la production trimestrielle de chaque banque, réservée en priorité à la résidence principale et aux primo-accédants. **L'investissement locatif pur y accède plus difficilement.** Pour un investisseur, la règle des 35 % est donc presque absolue.

2.2 Le calcul pas à pas

Taux d'effort = Total des mensualités de crédit (assurance incluse) / Revenus nets mensuels

- **Revenus retenus** : salaires nets avant impôt (sur 12 mois, primes régulières lissées), BNC/BIC sur la moyenne des 2 ou 3 derniers bilans, dividendes réguliers, **loyers pondérés à 70 %** (la banque retient 70 % des loyers existants ou futurs, justifiés par un bail ou une estimation d'agence).
- **Charges** : toutes les mensualités en cours, y compris le crédit de la RP, les pensions versées et les crédits à la consommation. Le loyer de la RP n'entre pas dans le taux d'effort HCSF, mais il est regardé dans le **reste à vivre**.

Exemple : Maxence gagne 4 000 €/mois net et n'a pas de crédit.

- Mensualité maximum : $35 \% \times 4\,000 = 1\,400$ € assurance comprise.
- À 3,5 % sur 25 ans, la capacité est d'environ **266 000 €** avec une assurance de 0,3 % incluse dans les 1 400 € ($\approx 280\,000$ € si l'on raisonnait hors assurance, $\approx 241\,000$ € hors assurance sur 20 ans).
- S'il achète un immeuble qui rapporte 2 000 €/mois de loyers, les revenus retenus passent à $4\,000 + 70 \% \times 2\,000 = 5\,400$ €, et la mensualité max à 1 890 € : la **capacité augmente**.

2.3 Méthode classique ou méthode différentielle

Certaines banques (surtout pour les investisseurs aguerris) appliquent la **méthode différentielle** : on ne met pas les loyers en revenus, on compare **70 à 80 % du loyer à la mensualité du prêt locatif**. Si le loyer pondéré couvre la mensualité, le crédit locatif n'augmente **pas** le taux d'effort. C'est très favorable pour enchaîner les acquisitions. Il faut **cibler les banques** qui l'appliquent, un courtier spécialisé les connaît.

2.4 Au-delà du ratio : ce que regarde vraiment la banque

- **Reste à vivre** : revenus – charges de crédit – loyer, avec une référence interne d'environ 800 à 1 200 € par adulte et 300 à 400 € par enfant, qui varie selon la banque.
- **Stabilité** : CDI hors période d'essai, ancienneté, ou 2 à 3 bilans pour un indépendant ou un dirigeant.
- **Tenue de compte** : aucun découvert ni rejet sur les 3 derniers mois, épargne régulière.
- **Apport** : les frais de notaire et de garantie au minimum ($\approx 10\%$) sont souvent exigés. Le financement à 110 % existe pour les profils solides.
- **Épargne résiduelle** après l'opération (idéalement plus de 6 mois de mensualités) et **patrimoine global**.
- **Saut de charge** : la différence entre ton loyer actuel et ta future mensualité (pour une RP).
- **Qualité du projet** : rendement cohérent, emplacement, DPE, travaux chiffrés.

3. Le financement des professionnels (MdB, SCI IS, holding)

3.1 Logique d'analyse

Pour une société, la banque raisonne en **capacité de remboursement de l'opération** et en **fonds propres**, et non en taux d'effort :

Indicateur	Définition	Seuil usuel
LTV (<i>loan to value</i>)	Dette / valeur du bien	$\leq 70-80\%$ en locatif professionnel
LTC (<i>loan to cost</i>)	Dette / coût total de l'opération	$\leq 70-90\%$ en MdB
DSCR (<i>debt service coverage ratio</i>)	Revenu net d'exploitation annuel / annuités de la dette	$\geq 1,2$ à 1,3
Fonds propres	Apport + comptes courants + quasi-fonds propres	10-30 % du coût de l'opération MdB
Taux de pré-commercialisation	Ventes signées / total	30-50 % pour un crédit promoteur

3.2 Le prêt marchand de biens

- **Forme** : prêt **in fine** (ou crédit de trésorerie) sur **12 à 24 mois**, remboursé à la revente.
- **Montant** : 70 à 90 % du prix d'achat **et des travaux**. Les travaux sont débloqués au fur et à mesure, **sur factures** ou situations de travaux.
- **Coût** : taux variable (Euribor + marge) ou fixe, **frais de dossier d'environ 1 %**, parfois une commission d'engagement.

- **Garanties** : hypothèque ou **hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers** (l'ancien PPD, moins chère), **caution personnelle du dirigeant**, nantissement des parts, parfois une **promesse d'affectation hypothécaire** (non publiée, donc gratuite, mais plus fragile pour la banque).
- **Remboursement** : au fil des ventes de lots (**quotité de remboursement** par lot, souvent 100 à 120 % de la part de dette affectée au lot).
- **Clé** : ta **première opération** est la plus dure à financer. Avec un historique de 2 ou 3 opérations réussies, les conditions s'améliorent nettement.

3.3 Le crédit promoteur

- Pour la construction (SCCV) : exige un **permis purgé**, 30 à 50 % de **pré-commercialisation** en VEFA et 10 à 20 % de fonds propres.
- La banque délivre la **GFA** (garantie financière d'achèvement), obligatoire en VEFA.
- **Appels de fonds VEFA** (plafonds légaux) : 35 % à l'achèvement des fondations, 70 % à la mise hors d'eau, 95 % à l'achèvement, le solde à la livraison.

3.4 Le financement locatif en SCI IS ou en société

- **Prêt amortissable** sur 15 à 25 ans, pas soumis au HCSF si la société n'est pas une SCI familiale transparente.
- La banque regarde le **DSCR** de l'immeuble et le **patrimoine des associés** (caution).
- **Holding** : elle peut apporter les fonds propres en **compte courant** et se porter **caution** de sa filiale.

4. Les garanties bancaires

Garantie	Principe	Coût indicatif	Commentaire
Hypothèque conventionnelle	Inscription sur le bien	≈ 1,5 à 2 % du prêt + frais de mainlevée	Utilisable pour tous types de prêts, rechargeable depuis la réforme des sûretés de 2021
Hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers (ex-PPD)	Garantit le prix d'acquisition dans l'ancien PPD)	Moins chère (pas de taxe de publicité foncière)	Ne couvre pas les travaux (on combine avec une hypothèque)
Caution d'un organisme (Crédit Logement, CAMCA, SACCEF...)	Un tiers garantit le prêt	≈ 1 à 1,5 %, dont une partie restituée en fin de prêt	Réservée aux particuliers et SCI familiales. Pas de frais de mainlevée
Caution personnelle et solidaire	Le dirigeant ou les associés garantissent sur leurs biens	Gratuite	Systématique en MdB et en SCI : négocier un plafond et une durée
Nantissement	Assurance-vie, compte titres, parts sociales, fonds de commerce	Faible	Typique des prêts in fine et des holdings
Promesse d'affectation hypothécaire	Engagement de consentir une hypothèque sur demande	Gratuite	Moins protectrice pour la banque

Garantie	Principe	Coût indicatif	Commentaire
Garantie autonome à première demande	Engagement autonome d'un tiers	Variable	Montages sophistiqués

5. L'assurance emprunteur

- Elle couvre le **décès, la PTIA**, et souvent l'**incapacité et l'invalidité** (ITT, IPT, IPP). Pour un investissement locatif, une couverture décès/PTIA peut suffire selon la banque.
- Quotité** : pour un couple, 100 % sur chaque tête est plus protecteur, 50/50 est moins cher.
- Délégation d'assurance** (lois Lagarde et Hamon) : tu peux choisir un autre assureur si les garanties sont **équivalentes**. C'est souvent 30 à 60 % moins cher que le contrat groupe bancaire.
- Loi Lemoine (2022)** : **résiliation à tout moment**. **Plus de questionnaire de santé** si la part assurée est $\leq 200\,000$ € par personne **et** que le prêt se termine avant les 60 ans de l'emprunteur. **Droit à l'oubli** à 5 ans pour certaines pathologies (cancer, hépatite C).

6. Les autres sources de financement

Source	Usage	Coût	Points clés
Crowdfunding immobilier (plateformes agréées PSFP par l'AMF)	Compléter les fonds propres d'un MdB ou d'un promoteur	9 à 12 %/an	Obligations sur 12 à 36 mois, souvent subordonnées à la dette bancaire, que la banque assimile à des quasi-fonds propres
Club deal / associés	Réunir des investisseurs par opération	Partage de la marge	Exemple : les investisseurs apportent 80 % des fonds propres, puis la marge est partagée 50/50 après remboursement des apports et d'un rendement prioritaire (ex. 8 %)
Comptes courants d'associés	Financer la société sans augmentation de capital	Intérêts déductibles dans la limite du taux légal fiscal	Remboursables, souples
Crédit vendeur	Le vendeur accepte un paiement différé d'une partie du prix	Négocié	Utile en succession ou avec un vendeur non pressé. Garantie : privilège du vendeur
Crédit-bail immobilier	Murs professionnels (par exemple pour les locaux d'ENMA Formation)	Loyer financier	Option d'achat en fin de contrat, montage fiscal spécifique
Prêt hypothécaire sur un bien libre	Dégager des liquidités sur un bien déjà payé pour financer une nouvelle opération	Taux du marché	Accélère la constitution du patrimoine
Prêt lombard	Avance sur un portefeuille financier ou une assurance-vie	Faible	Pour les profils patrimoniaux

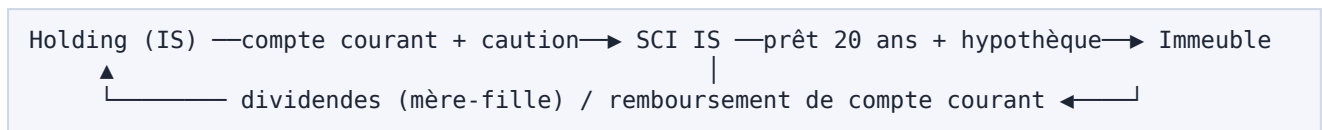
Source	Usage	Coût	Points clés
PTZ, Action Logement, prêts aidés	Résidence principale	0 % ou faible	Réservés à la RP, sous conditions de ressources

7. Montages types (du plus simple au plus sophistiqué)

Montage 1 : investisseur débutant en nom propre (LMNP) Prêt amortissable de 20 à 25 ans, apport = frais de notaire, **caution Crédit Logement**, assurance déléguée, régime LMNP au réel. Le levier est maximal, avec les contraintes HCSF.

Montage 2 : SCI familiale à l'IR Deux associés (par exemple conjoints ou parent/enfant), prêt au nom de la SCI avec **caution des associés**, capital faible et apport en compte courant. Objectif : transmission.

Montage 3 : holding + SCI IS patrimoniale



Les loyers remboursent la dette. Le cash-flow remonte en remboursement du compte courant (sans impôt), puis en dividendes quasiment exonérés. La holding réinvestit.

Montage 4 : opération de marchand de biens avec tour de table

Coût total : 300 000 €		
└ Prêt bancaire MdB in fine : 225 000 € (75 %)		
└ Crowdfunding (obligations à 10 %, 18 mois) : 30 000 € (10 %)	} fonds propres	
└ Fonds propres holding / associés : 45 000 € (15 %)		+ quasi-fonds propres = 25 %

Il faut vérifier que la **marge couvre les 10 % du crowdfunding** et que le rendement des fonds propres reste supérieur à 30 %.

Montage 5 : démembrement

- **Achat de la nue-propriété** d'un logement (souvent 55 à 65 % de la valeur), l'usufruit étant cédé pour 15 à 20 ans à un bailleur social (**ULS**). Pas de gestion, pas de fiscalité sur les loyers, pas d'IFI, et la pleine propriété revient automatiquement à la fin. Les intérêts d'emprunt sont déductibles des autres revenus fonciers.
- **Donation de la nue-propriété de parts de SCI** aux enfants : transmission optimisée (voir jour 2).

Montage 6 : l'entreprise achète ses murs La SCI du dirigeant (ou détenue par la holding) achète les locaux et les loue à la société d'exploitation (ENMA Formation) par un **bail commercial** à loyer de marché. Le loyer est déductible chez l'exploitant et rembourse le crédit de la SCI. À la vente de l'entreprise, les murs restent une rente.

⚠ Le loyer doit être **au prix du marché** (sinon, risque d'abus de biens sociaux ou d'acte anormal de gestion), et le montage doit avoir une vraie substance économique.

8. Le dossier bancaire qui obtient un « oui »

8.1 Contenu

1. **Présentation de l'emprunteur** : parcours, patrimoine, expérience immobilière (même modeste), structure juridique (organigramme holding / filiales).
2. **Présentation du projet** : adresse, photos, plans, description, état.
3. **Étude de marché** : comparables DVF (vente) et loyers de marché (location), avec les sources.
4. **Travaux** : devis détaillés d'entreprises assurées, planning.
5. **Business plan** : bilan d'opération ou tableau de cash-flow sur 10 ans, **stress tests** (voir jour 6).
6. **Plan de financement** : sources et emplois, apport, garanties proposées.
7. **Pièces** : pièce d'identité, 3 derniers bulletins de salaire ou 2-3 derniers bilans, 2 derniers avis d'imposition, 3 derniers relevés de compte, tableaux d'amortissement des crédits en cours, compromis, Kbis et statuts de la société.

8.2 Tactique de négociation

- **Mets les banques en concurrence** : 3 ou 4 banques + 1 courtier.
- **Négocie tout** : taux, frais de dossier (souvent réduits de moitié, parfois offerts), **IRA** (limitées par la loi à 6 mois d'intérêts et 3 % du capital remboursé pour les particuliers, **négociables à 0**), **modularité** des échéances, **transférabilité**, **garantie** (caution plutôt qu'hypothèque), **délégation d'assurance**.
- **Contreparties que la banque apprécie** : domiciliation des revenus, épargne transférée, comptes pro de la société (ENMA Formation, Arange Capital), prévoyance. Chaque contrepartie se négocie contre un avantage.
- **Relation** : un bon banquier d'affaires ou de gestion privée est un **partenaire de long terme**. Tiens-le informé, livre tes bilans à l'heure, rembourse avant l'échéance sur les opérations MdB.
- **Offre de prêt (particuliers)** : **délai de réflexion de 10 jours**, acceptation au plus tôt le 11^e jour, validité de 30 jours minimum.

Checklist du jour 4

- ☐ Je sais calculer une mensualité et un coût de crédit, et lire un tableau d'amortissement.
- ☐ Je sais calculer ma capacité d'emprunt selon le HCSF et avec des loyers à 70 %.
- ☐ Je connais les ratios LTV, LTC et DSCR et les seuils des banques.
- ☐ Je connais les garanties et je sais laquelle négocier.
- ☐ J'ai identifié 3 banques et 1 courtier à rencontrer, et j'ai préparé mon dossier emprunteur.
- ☐ J'ai choisi le montage cible pour ma première opération.

Quiz du jour 4

1. Calcule la mensualité d'un prêt de 150 000 € à 3,6 % sur 20 ans.
2. Revenus nets : 5 000 €/mois. Crédit auto en cours : 300 €/mois. Quelle mensualité immobilière maximum selon le HCSF ?

3. Qu'apporte la méthode différentielle à un investisseur qui enchaîne les achats ?
4. Un immeuble génère 30 000 € de revenu net d'exploitation par an. Les annuités d'emprunt sont de 24 000 €. Quel est le DSCR, et est-il bancable ?
5. Pourquoi le prêt in fine est-il adapté au MdB ?
6. Quelle est la différence entre l'hypothèque conventionnelle et la caution Crédit Logement ?
7. Quelles sont les deux conditions de la loi Lemoine pour ne pas remplir de questionnaire de santé ?
8. Rendement net de 5 %, taux de crédit de 4 %, financement à 90 %. Quelle rentabilité des fonds propres selon la formule du levier ?
9. Pourquoi une banque considère-t-elle les obligations de crowdfunding comme des quasi-fonds propres ?
10. Combien de temps dure le délai de réflexion d'une offre de prêt immobilier aux particuliers ?

Corrigés

1. $i = 0,003$, $n = 240 \rightarrow M = 150\,000 \times 0,003 / (1 - 1,003^{-240}) \approx \mathbf{877,67\,€}$.
2. $35\% \times 5\,000 = 1\,750\,€$, moins 300 € de crédit en cours = **1 450 €** assurance comprise.
3. Si le loyer pondéré (70-80 %) couvre la mensualité du nouveau crédit, celui-ci **n'augmente pas le taux d'effort**, ce qui permet d'emprunter à nouveau.
4. $DSCR = 30\,000 / 24\,000 = \mathbf{1,25}$: c'est au-dessus du seuil habituel de 1,2, donc bancable.
5. La revente intervient en 12 à 24 mois : on ne paie que les intérêts pendant le portage, et le capital est remboursé en une fois par le prix de vente. Le cash-flow pendant les travaux est préservé.
6. L'hypothèque est une **sûreté réelle** inscrite sur le bien (coût fixe, frais de mainlevée). La caution est un **engagement d'un organisme tiers** qui paie la banque en cas de défaut, puis se retourne contre l'emprunteur. Elle est souvent moins chère et partiellement remboursée en fin de prêt.
7. La part assurée doit être **$\leq 200\,000\,€$ par personne** et le prêt doit **se terminer avant les 60 ans** de l'emprunteur.
8. $D/FP = 90/10 = 9 \rightarrow 5 + (5 - 4) \times 9 = \mathbf{14\, \%}$. Attention : si le rendement tombe à 3,5 %, on obtient $3,5 + (-0,5) \times 9 = -1\, \%$.
9. Parce qu'elles sont **subordonnées** à la dette bancaire (remboursées après la banque) et qu'elles absorbent donc les pertes avant elle, comme des fonds propres.
10. **10 jours** : l'offre ne peut être acceptée que le 11^e jour.

JOUR 5 : Les régimes de location et la gestion locative

Objectifs du jour

- Connaître chaque type de bail : nu, meublé, mobilité, étudiant, colocation, saisonnier, commercial, professionnel, bail civil.
- Maîtriser les régimes fiscaux : micro-foncier, réel, LMNP, LMP, micro-BIC, dispositifs de défiscalisation.
- Savoir louer de A à Z sans erreur juridique : loyer, annonce, sélection, bail, état des lieux, gestion, impayés.
- Choisir la stratégie de location adaptée à chaque bien.

PARTIE A : Les types de baux

A.1 Tableau de synthèse des baux d'habitation

	Location nue (loi du 6 juillet 1989)	Meublé résidence principale	Bail étudiant	Bail mobilité	Saisonnier / tourisme
Durée	3 ans (bailleur personne physique ou SCI familiale), 6 ans (personne morale)	1 an , reconduction tacite	9 mois , non reconductible	1 à 10 mois , non renouvelable	À la nuitée ou à la semaine, 90 jours max par locataire
Dépôt de garantie	1 mois hors charges	2 mois hors charges	2 mois	Interdit	Libre
Préavis du locataire	3 mois (1 mois en zone tendue, mutation, perte d'emploi, santé, RSA/AAH...)	1 mois	1 mois	1 mois	—
Congé du bailleur	6 mois avant l'échéance, pour vente, reprise ou motif légitime et sérieux	3 mois avant l'échéance, mêmes motifs	Fin automatique	Fin automatique	—
Fiscalité	Revenus fonciers	BIC (LMNP/LMP)	BIC	BIC	BIC (micro-BIC réduit si non classé)
Rendement brut typique	4-7 %	5-8 % (+10 à 20 % de loyer par rapport au nu)	6-9 %	6-9 %	8-15 % (mais charges et gestion lourdes)

A.2 La location nue (vide)

- **Contrat type obligatoire** (décret du 29 mai 2015), avec les annexes : diagnostics, notice d'information, état des lieux, extrait du règlement de copropriété.

- **Protection forte du locataire** : le bailleur ne peut donner congé qu'à l'échéance et pour un motif précis.
Locataire de plus de 65 ans aux ressources modestes : obligation de relogement, sauf si le bailleur est lui-même âgé ou modeste.
- **Congé pour vente** : le locataire dispose d'un **droit de préemption** pendant les 2 premiers mois du préavis.
- **Charges récupérables** : liste limitative du décret du 26 août 1987 (eau, ascenseur, entretien des parties communes, TEOM...). Provisions mensuelles et **régularisation annuelle** obligatoire.
- **Révision annuelle** selon l'IRL (indice INSEE), si une clause le prévoit.

A.3 La location meublée (résidence principale du locataire)

- Le logement doit comporter **tous les meubles de la liste du décret du 31 juillet 2015** : literie avec couette ou couverture, occultation des fenêtres des chambres, plaques de cuisson, four ou micro-ondes, réfrigérateur avec compartiment congélation, vaisselle et ustensiles de cuisine, table et sièges, étagères de rangement, luminaires, matériel d'entretien ménager. **Un seul manque peut entraîner la requalification en bail nu de 3 ans.**
- Durée plus courte et préavis plus souple, mais les motifs de congé restent encadrés comme en nu.
- **Plus rentable** que le nu : loyers 10 à 20 % plus élevés, et fiscalité BIC avec **amortissement**.

A.4 Le bail mobilité (loi ELAN, 2018)

- Pour les locataires en **formation professionnelle, études supérieures, apprentissage, stage, service civique, mutation ou mission temporaire**. C'est un bon produit à proposer aux stagiaires d'ENMA Formation ou aux salariés en mission dans ta ville.
- Meublé, 1 à 10 mois, **pas de dépôt de garantie**, garantie **Visale** possible. Le preneur peut partir avec un mois de préavis.

A.5 La colocation

- **Bail unique** avec **clause de solidarité** : chaque colocataire répond de tout le loyer. La solidarité du colocataire sortant cesse à l'arrivée de son remplaçant, ou au plus tard **6 mois** après la fin de son préavis.
- **Baux individuels** (par chambre) : chaque locataire paie sa part, sans solidarité. Chaque chambre privative doit faire au moins **9 m² et 20 m³** et le logement doit respecter la décence.
- **Rendement** : souvent 20 à 40 % de loyer en plus par rapport à une location classique d'un grand logement, mais la rotation et la gestion sont plus lourdes.
- Au-delà d'un certain nombre de colocataires, la réglementation des **ERP** et de la **division** peut s'appliquer. Vérifie le PLU et le règlement sanitaire départemental.

A.6 La location saisonnière / meublé de tourisme (type Airbnb)

Encadrement renforcé par la **loi Le Meur du 19 novembre 2024** :

- **Déclaration en mairie et numéro d'enregistrement**, généralisé à toutes les communes via un **téléservice national** au plus tard en **mai 2026**.
- **Résidence principale** : 120 jours par an maximum, **réductibles à 90 jours** par délibération de la commune.

- **Résidence secondaire** : dans les communes de plus de 200 000 habitants, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis et les communes qui l'instaurent (zones tendues), il faut une **autorisation de changement d'usage** (art. L631-7 CCH), souvent avec **compensation** : transformer un local commercial en logement pour compenser (Paris, Lyon, Bordeaux...).
- **DPE** : les meublés de tourisme soumis à autorisation doivent justifier d'une classe **F minimum** aujourd'hui, **E en 2028** et **D en 2034**. *⚠ À vérifier selon ta commune.*
- **Copropriété** : si le règlement contient une clause d'**habitation bourgeoise**, l'AG peut interdire les meublés de tourisme à la **majorité de l'article 26** (2/3). Les nouveaux règlements doivent préciser si c'est autorisé.
- **Fiscalité** (revenus 2025 et suivants) : micro-BIC ramené à **15 000 € et 30 %** d'abattement pour le meublé de tourisme **non classé**, et **77 700 € et 50 %** pour un meublé **classé** (étoiles) ou une chambre d'hôtes. Taxe de séjour à collecter.
- **Coûts** : conciergerie 15 à 25 % du CA, ménage, linge, commissions des plateformes 3 à 15 %, usure. **Le rendement brut élevé fond vite.**

A.7 Le bail commercial (statut des baux commerciaux, art. L145-1 et suivants C. com.)

- Durée de **9 ans minimum**. Le locataire peut donner congé à chaque **période triennale** (« 3-6-9 »).
- **Droit au renouvellement** du locataire. Si le bailleur refuse, il doit verser une **indemnité d'éviction** (souvent lourde).
- **Loyer** : révision triennale plafonnée à la variation de l'**ILC** (commerce) ou de l'**ILAT** (activités tertiaires). La loi Pinel limite le **lissage** des hausses à 10 % par an.
- **Charges et taxe foncière** refacturables si elles sont prévues **et listées** dans le bail (inventaire loi Pinel), sauf les **gros travaux de l'article 606** du Code civil, qui restent au bailleur.
- **Bail dérogatoire** : 3 ans maximum au total, hors statut. C'est utile pour tester un locataire.
- **Fiscalité** : revenus fonciers si le local est loué nu. On peut **opter pour la TVA** sur les loyers (art. 260-2° CGI) si le preneur est assujéti : c'est utile pour récupérer la TVA sur les travaux.
- **Rendement** : 6 à 10 % brut, mais le risque de vacance est plus long.
- Cas d'usage : **la SCI loue ses locaux à ENMA Formation** ou à d'autres organismes de formation.

A.8 Les autres baux

- **Bail professionnel** (professions libérales) : 6 ans minimum. Le locataire peut partir à tout moment avec un préavis de 6 mois.
- **Bail civil (Code civil)** : pour les résidences secondaires, les logements de fonction loués à une société, les parkings et les garages. Grande liberté contractuelle.
- **Parkings et boxes** : ticket d'entrée faible, gestion légère, rendement de 5 à 8 %. Pas d'encadrement.
- **Résidences services (étudiants, seniors, EHPAD, tourisme)** en LMNP : bail commercial avec un exploitant, sans gestion. **Risque de défaillance de l'exploitant et de renégociation des loyers à la baisse** : l'expérience de nombreuses résidences de tourisme a été douloureuse.

PARTIE B : La fiscalité des loyers

B.1 Location nue : revenus fonciers

Voir le jour 2 : **micro-foncier** ($\leq 15\,000$ €, abattement de 30 %) ou **réel** (charges déductibles, travaux, **déficit foncier** imputable jusqu'à 10 700 €). **Pour qui ?** Pour un bien avec **beaucoup de travaux** au départ (le déficit foncier efface d'autres revenus), ou pour une détention patrimoniale en SCI IR.

B.2 Location meublée : LMNP ou LMP

Le statut se détermine par les recettes (loyers meublés bruts du foyer fiscal) :

	LMNP (non professionnel)	LMP (professionnel)
Conditions	Recettes $\leq 23\,000$ €/an ou $\leq$ aux autres revenus d'activité du foyer	Recettes $> 23\,000$ € et $>$ aux autres revenus d'activité du foyer (salaires, BIC, BNC...)
Déficit	Imputable seulement sur les BIC meublés non professionnels, pendant 10 ans	Imputable sur le revenu global , sans limite
Cotisations sociales	Prélèvements sociaux de 17,2 % sur le bénéfice (cotisations SSI pour le meublé de tourisme au-delà de 23 000 €)	Cotisations SSI (≈ 35 à 45 % du bénéfice) : c'est aussi une protection sociale
Plus-value	Régime des particuliers (abattements pour durée de détention), mais avec réintégration des amortissements depuis la LF 2025	Plus-value professionnelle. Exonération totale après 5 ans d'activité si les recettes sont $< 90\,000$ € (partielle jusqu'à 126 000 €, art. 151 septies CGI)
IFI	Taxable	Exonéré sous conditions (bien professionnel)

Micro-BIC (LMNP) : longue durée ou tourisme classé, **abattement de 50 %** jusqu'à 77 700 € de recettes ; tourisme non classé, **30 %** jusqu'à 15 000 €.

Régime réel (sur option, avec un expert-comptable, ≈ 500 à 1 000 €/an) :

- Déduction de toutes les charges : intérêts, assurance, taxe foncière, CFE, copropriété, gestion, comptabilité, petits équipements.
- Amortissement par composants** (le terrain, ≈ 15 à 20 % du prix, ne s'amortit pas) :

Composant	Quote-part indicative du bâti	Durée
Gros œuvre	40-50 %	50 ans
Façade, étanchéité, toiture	10-20 %	25 ans
Installations générales (électricité, plomberie, chauffage)	15-20 %	20 ans
Agencements intérieurs	10-15 %	10-15 ans
Travaux	selon leur nature	10-15 ans
Mobilier, électroménager	—	5-10 ans
Frais d'acquisition	déductibles immédiatement ou amortis	—

- L'amortissement ne peut pas créer de déficit** (art. 39 C CGI). La part non utilisée est **reportable sans limite de durée**.

- Résultat : **pas d'impôt pendant 10 à 20 ans** dans la plupart des cas.

△ **Réforme LF 2025** : pour les cessions réalisées depuis le 15 février 2025, les **amortissements déduits en LMNP sont réintégrés** dans le calcul de la plus-value (ils diminuent le prix d'acquisition). Les résidences services pour étudiants, seniors et personnes âgées sont exclues de cette réintégration. **Le LMNP reste très efficace pendant la détention**, mais la fiscalité de la revente est plus lourde qu'avant. Il faut l'intégrer dans le business plan.

- **Formalités** : déclaration de début d'activité via le **guichet unique INPI** (formulaire P0i) pour obtenir un SIRET, dans les 15 jours du début de la location. Ensuite, **liasse 2031** (BIC réel) et report sur la déclaration **2042 C PRO**.

B.3 Exemple comparatif : même immeuble, 4 régimes

Immeuble de 4 T2 : prix 300 000 € + 24 000 € de notaire + 60 000 € de travaux + 10 000 € de mobilier (pour le meublé). Emprunt de 370 000 € à 3,6 % sur 25 ans, assurance 0,3 %. TMI 30 %. Un mois de vacance, gestion 7 %. Année de croisière (hors année de travaux).

	Nu micro-foncier	Nu réel	LMNP réel	LMNP micro-BIC
Loyers annuels	33 600 € (au-delà de 15 000 €, micro impossible)	33 600 €	37 920 €	37 920 €
Cash-flow avant impôt	—	≈ +467 €	≈ +3 550 €	≈ +3 550 €
Base imposable	—	≈ 9 766 €	≈ -1 759 € (amortissement de 14 609 €) → 0	50 % × 34 760 € encaissés = 17 380 €
Impôt + PS (47,2 %)	—	≈ 4 610 €	0 €	≈ 8 203 €
Cash-flow après impôt	—	≈ -4 142 €	≈ +3 550 €	≈ -4 653 €

Conclusion : sur un investissement financé à crédit, **le LMNP au réel est presque toujours le meilleur régime pendant la détention**. Le micro-BIC ne convient que s'il y a peu de charges (bien payé comptant, ancien crédit). La location nue au réel est intéressante l'année des travaux (déficit foncier).

B.4 Dispositifs de défiscalisation (location nue)

- **Pinel** : **terminé** depuis le 31 décembre 2024 pour les nouvelles acquisitions.
- **Denormandie** (ancien avec au moins 25 % de travaux, dans les villes du programme « Action cœur de ville » et assimilées) : réduction d'impôt de 12 à 21 % selon la durée de location (6, 9 ou 12 ans), avec plafonds de loyers et de ressources. Prorogé jusqu'au 31 décembre 2027.
- **Loc'Avantages** : convention avec l'Anah, loyer inférieur au marché (-15 %, -30 % ou -45 %), réduction d'impôt de 15 %, 35 % ou 65 % des loyers.
- **Malraux** (secteurs patrimoniaux remarquables) : réduction de 22 à 30 % des travaux de restauration, dans la limite de 400 000 € sur 4 ans.
- **Monuments historiques** : travaux déductibles du revenu global sans plafond, avec une conservation de 15 ans.

- **⚠ À vérifier** : un « **statut du bailleur privé** » permettant l'**amortissement en location nue** (neuf et ancien rénové, sous conditions de loyer) a été introduit dans le cadre du budget 2026. Vérifie les conditions exactes et les décrets d'application avant de l'intégrer dans un business plan.
- **Règle d'or** : la défiscalisation est un bonus, **jamais la raison d'acheter**. Un mauvais bien défiscalisé reste un mauvais bien.

PARTIE C : Louer de A à Z

C.1 Avant la mise en location : conformité du logement

1. **Décence** (décret du 30 janvier 2002) : surface habitable d'au moins **9 m² avec 2,20 m sous plafond** (ou 20 m³), pas de risque pour la sécurité ou la santé, équipements (chauffage, eau chaude, cuisine, sanitaires), aération.
2. **Performance énergétique minimale (loi Climat et résilience)** : - **2025** : les logements **G** sont indécents, donc **interdits à la location** (nouveaux baux et renouvellements). - **2028** : les logements **F**. - **2034** : les logements **E**. - Depuis août 2022, **gel des loyers** des logements F et G : aucune augmentation, ni à la révision ni à la relocation.
3. **Diagnostics à annexer au bail** : DPE, ERP, CREP (avant 1949), électricité et gaz (plus de 15 ans), mesurage de la **surface habitable (loi Boutin)**, bruit (zones aéroport). Le dossier amiante des parties privatives doit être tenu à disposition.
4. **Permis de louer** : certaines communes imposent une **déclaration** ou une **autorisation préalable de mise en location**. Consulte la mairie.
5. **Assurance PNO** (propriétaire non occupant) : obligatoire en copropriété et vivement conseillée partout.

C.2 Fixer le loyer

- **Loyer de marché** : annonces comparables, observatoires locaux des loyers (OLL), agences.
- **Zone tendue** (liste fixée par décret) : à la relocation, le loyer ne peut pas dépasser le **dernier loyer appliqué** (révisé selon l'IRL), sauf **travaux importants** ou loyer manifestement sous-évalué.
- **Encadrement des loyers** (expérimentation jusqu'en novembre 2026, prolongation ⚠ à vérifier) : Paris, Lille, Plaine Commune, Est Ensemble, Lyon/Villeurbanne, Montpellier, Bordeaux, Grenoble, Pays basque... Le loyer ne peut pas dépasser le **loyer de référence majoré** (+20 %), sauf complément de loyer justifié par des caractéristiques exceptionnelles. Le bail doit mentionner le loyer de référence.
- **Charges** : provisions sur charges récupérables (ou **forfait** en meublé et en colocation).

C.3 L'annonce et la sélection du locataire

- **Mentions obligatoires** : loyer + charges (et leur mode de règlement), dépôt de garantie, surface habitable, ville et arrondissement, meublé ou non, **classe DPE et estimation des dépenses énergétiques**, honoraires de location à la charge du locataire, zone d'encadrement et loyer de référence le cas échéant.
- **Pièces que tu peux demander** (décret du 5 novembre 2015, **liste limitative**) : une pièce d'identité, un justificatif de domicile, des justificatifs d'activité (contrat de travail, carte d'étudiant, Kbis...) et de ressources (3 derniers bulletins, avis d'imposition, bilans...).
- **Interdit** : RIB, relevés de compte, photo, carte Vitale, attestation de l'employeur de bonne tenue, dossier médical, chèque de réservation... **La discrimination est un délit** (art. 225-1 du Code pénal).

- **Critère financier usuel** : revenus ≥ 3 fois le **loyer charges comprises** (ou garant solide).

C.4 Les garanties contre l'impayé

Garantie	Coût	Remarques
Caution personnelle (garant)	Gratuit	Acte de cautionnement conforme à l'article 22-1 de la loi de 1989 (montant, durée)
Visale (Action Logement)	Gratuit pour le bailleur et le locataire	Jeunes de 18 à 30 ans, salariés de plus de 30 ans sous conditions, bail mobilité. Plafonds de loyer. Couvre les impayés pendant toute la durée du bail
GLI (garantie loyers impayés, assurance)	$\approx 2,5$ à 4% des loyers charges comprises, déductible	Non cumulable avec une caution , sauf locataire étudiant ou apprenti. Conditions d'éligibilité strictes à respecter pour être indemnisé

C.5 Le bail et l'état des lieux

- **Bail écrit** conforme au contrat type, avec annexes.
- **État des lieux d'entrée** contradictoire, précis et photographié, pièce par pièce, avec les relevés des compteurs. C'est ton **seul moyen** de retenir des sommes sur le dépôt de garantie à la sortie.
- **Attestation d'assurance habitation** du locataire (obligatoire), à redemander chaque année. À défaut, le bailleur peut souscrire pour le compte du locataire et refacturer.
- **Honoraires d'agence** facturables au locataire : **plafonnés** (visite, dossier, rédaction du bail : 8, 10 ou 12 €/m² selon la zone, et 3 €/m² pour l'état des lieux). Le reste est à la charge du bailleur.

C.6 Pendant la location

- **Quittances** gratuites sur demande, **révision IRL** annuelle, **régularisation des charges** (une fois par an, justificatifs tenus à disposition pendant 6 mois).
- **Travaux** : le bailleur supporte les grosses réparations et doit garantir un logement décent. Le locataire assure l'**entretien courant** et les menues réparations (décret du 26 août 1987).
- **Dépôt de garantie** restitué dans un délai d'**un mois** si l'état des lieux de sortie est conforme, **deux mois** sinon. **Pénalité de 10 % du loyer mensuel par mois de retard.**

C.7 Gérer un impayé

1. **Relance amiable** dès le premier jour de retard (appel, puis courrier), et déclaration immédiate à la GLI ou à Visale dans les délais du contrat.
2. **Commandement de payer** délivré par un **commissaire de justice**, qui vise la clause résolutoire. Le locataire a **6 semaines** pour régulariser (loi Kasbarian-Bergé de 2023, contre 2 mois auparavant). La caution doit être informée.
3. **Assignation** devant le juge des contentieux de la protection, avec saisine de la CCAPEX.
4. **Jugement** : résiliation du bail, expulsion, éventuels délais de paiement.
5. **Commandement de quitter les lieux**, puis concours de la force publique. **Trêve hivernale du 1^{er} novembre au 31 mars** : aucune expulsion.
6. Durée totale : **12 à 24 mois**. D'où l'importance de la **sélection** et de la **garantie**.

Ne jamais changer les serrures ni couper l'eau ou l'électricité soi-même : c'est une **violation de domicile**, pénalement sanctionnée.

C.8 Gérer soi-même ou déléguer ?

- **Agence** : 6 à 10 % TTC des loyers encaissés (déductibles) + GLI. Bien pour la distance, le volume ou le manque de temps.
- **Autogestion** : outils en ligne (quittances, révision, comptabilité), gain de 7 %, plus de contrôle.
- **Recommandation** : autogestion pour tes premiers biens (pour apprendre le métier), puis délégation quand le parc dépasse 8 à 10 lots ou si les biens sont éloignés.

PARTIE D : Choisir sa stratégie de location

Objectif	Stratégie recommandée
Cash-flow maximum, gestion active	Colocation meublée ou meublé de courte durée en zone autorisée, en LMNP réel
Bon compromis rendement / tranquillité	Meublé longue durée en LMNP réel (T1-T2 près des universités, gares, hôpitaux, centres de formation)
Patrimoine long terme, transmission	Nu en SCI IR (déficit foncier au départ), ou démembrement
Capitalisation et réinvestissement	SCI IS sous holding, location nue ou meublée
Zéro gestion	Parkings, locaux commerciaux avec bail long, résidences services (avec prudence), SCPI
Profil de chef d'entreprise (TMI élevée)	LMNP réel, SCI IS, Malraux/MH pour les gros revenus

Checklist du jour 5

- ☐ Je sais choisir le bon bail selon le bien et la cible.
- ☐ Je connais le calendrier DPE (G en 2025, F en 2028, E en 2034) et ses effets sur la valeur.
- ☐ Je sais comparer nu réel / LMNP réel / micro-BIC sur un même bien.
- ☐ Je connais la réforme LF 2025 sur la plus-value LMNP.
- ☐ Je sais rédiger une annonce conforme et sélectionner un locataire légalement.
- ☐ Je connais la procédure en cas d'impayé et les garanties disponibles (Visale, GLI, caution).

Quiz du jour 5

1. Quelle est la durée du bail et du dépôt de garantie pour une location meublée en résidence principale ?
2. Un logement classé G peut-il être loué avec un nouveau bail en 2026 ?
3. Quelles sont les conditions du statut LMP ?
4. Pourquoi l'amortissement ne peut-il pas créer de déficit en LMNP ?

5. Qu'a changé la LF 2025 pour la plus-value en LMNP ?
6. Un locataire propose un RIB et 3 relevés de compte. Peut-on les exiger ? Et les accepter ?
7. Peut-on cumuler une GLI et une caution personnelle ?
8. Quel délai la loi Kasbarian-Bergé laisse-t-elle au locataire après un commandement de payer ?
9. Quel est l'abattement micro-BIC d'un meublé de tourisme non classé, et son plafond ?
10. En bail commercial, quels travaux ne peuvent jamais être refacturés au locataire ?

Corrigés

1. **1 an** reconductible (9 mois pour un étudiant), **dépôt de 2 mois** hors charges.
2. **Non** : depuis le 1^{er} janvier 2025, un logement G est considéré comme **non décent** et ne peut pas faire l'objet d'un nouveau bail, d'un renouvellement ou d'une reconduction tacite.
3. Recettes de location meublée du foyer **> 23 000 €** par an **et > aux autres revenus d'activité** du foyer.
4. C'est une règle fiscale (art. 39 C CGI) : l'amortissement est limité au montant du résultat avant amortissement. **L'excédent est reportable sans limite de durée.**
5. Les **amortissements déduits sont réintégrés** dans le calcul de la plus-value des particuliers (sauf résidences services étudiantes, seniors et personnes âgées), pour les cessions depuis le 15 février 2025.
6. On ne peut **pas les exiger** (ils ne figurent pas dans la liste du décret de 2015). Le locataire peut les fournir spontanément, mais il ne faut pas en faire une condition.
7. **Non**, sauf si le locataire est **étudiant ou apprenti**.
8. **6 semaines** (contre 2 mois auparavant).
9. **30 %** d'abattement jusqu'à **15 000 €** de recettes.
10. Les **gros travaux de l'article 606** du Code civil (murs porteurs, voûtes, poutres, couvertures entières, digues et murs de soutènement) et, plus généralement, les charges exclues par la loi Pinel (honoraires de gestion des loyers, etc.).

JOUR 6 : Le business plan d'une opération immobilière

Objectifs du jour

- Connaître et calculer tous les indicateurs : rendements, cash-flow, TRI, VAN, multiple, DSCR, LTV, point mort.
- Construire un business plan complet et bancable pour 3 types d'opérations : achat-revente, immeuble locatif, division parcellaire.
- Faire des **stress tests** et une **analyse de sensibilité**.
- Présenter une opération en une page à une banque ou à un investisseur.

Outil : Travaile en parallèle dans `simulateur-operations.xlsx` (fichier Excel fourni avec le cours), onglets **MdB** et **Locatif**.

1. La méthode : 7 blocs d'un business plan immobilier

1. **Synthèse (une page)** : le projet, les chiffres clés, le financement demandé, les risques et leurs parades.
2. **Hypothèses sourcées** : prix au m² (DVF), loyers (annonces, OLL), devis de travaux, taux de crédit (offre de principe), fiscalité retenue, calendrier.
3. **Tableau emplois / ressources** : ce que coûte l'opération et comment elle est financée. **Les deux colonnes doivent être égales.**
4. **Compte de résultat prévisionnel** : bilan de l'opération (MdB) ou résultat annuel sur 10 ans (locatif).
5. **Plan de trésorerie mensuel** : les décaissements (acte, situations de travaux, intérêts) et les encaissements (ventes, loyers). C'est lui qui montre le **besoin de trésorerie maximum**.
6. **Indicateurs de performance.**
7. **Scénarios et stress tests** : pessimiste, central et optimiste, plus une matrice de sensibilité.

2. Les indicateurs à maîtriser

Indicateur	Formule	Lecture
Rendement brut	Loyers annuels HC / Prix d'achat	Indicateur d'annonce, souvent flatteur
Rendement brut global	Loyers annuels / (prix + frais + travaux + mobilier)	Plus honnête
Rendement net	(Loyers – vacance – charges non récupérables – TF – gestion – PNO) / coût total	Rentabilité réelle de l'actif, avant crédit et impôt
Rendement net-net	(Rendement net – impôts) / coût total	Après fiscalité
Cash-flow	Loyers encaissés – charges – mensualités (capital + intérêts + assurance) – impôts	Effort d'épargne (négatif) ou revenu (positif)

Indicateur	Formule	Lecture
Cash-on-cash	Cash-flow annuel / fonds propres investis	Rendement de l'apport en trésorerie
Marge nette (MdB)	$(\text{Prix de vente HT} - \text{prix de revient} - \text{frais de vente}) / \text{Prix de vente}$	$\geq 15 \%$
Rentabilité des fonds propres (ROE)	Résultat net / fonds propres	$\geq 30 \%$ par opération de MdB
TRI (taux de rendement interne)	Taux qui annule la VAN des flux (apport en négatif, cash-flows et revente en positif)	L'indicateur de référence des investisseurs. Compare des opérations de durées différentes
VAN	Σ flux actualisés au taux exigé	> 0 : l'opération crée de la valeur au-delà du taux exigé
Multiple (MOIC)	Total des flux récupérés / apport	« Combien de fois je récupère ma mise »
DSCR	Revenu net d'exploitation / annuité de la dette	$\geq 1,2-1,3$ pour la banque
LTV / LTC	Dette / valeur ; dette / coût	Niveau de levier
Point mort	Prix de vente (ou loyer) minimum pour ne pas perdre d'argent	Marge de sécurité

Dans Excel : =TRI(plage_des_flux) (ou =TRI.PAIEMENTS(flux;dates) pour des flux datés),
=VAN(taux;flux_1_à_n)+flux_0, =VPM(taux/12;n;-capital) pour la mensualité.

3. Cas n°1 : opération d'achat-revente (marchand de biens)

Nous reprenons l'opération du jour 3 : appartement de 70 m² acheté 200 000 €, 60 000 € HT de travaux, revente 360 000 € après 9 mois, régime sans option TVA.

3.1 Emplois / ressources

Emplois	€	Ressources	€
Prix d'achat	200 000	Prêt MdB in fine (80 % achat + travaux)	217 600
Frais d'acquisition (0,715 % + émoluments)	4 500	Fonds propres (holding ou associés)	77 336
Travaux TTC	72 000		
Honoraires techniques	3 600		
Frais financiers (intérêts + dossier + garantie)	12 836		
Portage	2 000		
Total	294 936	Total	294 936

(Les frais d'agence de la revente, 14 400 €, sont prélevés sur le prix de vente.)

3.2 Plan de trésorerie simplifié

Mois	Événement	Décaissement	Encaissement	Trésorerie cumulée des fonds propres
M0	Acte : prix + frais + frais de dossier + garantie ; déblocage du prêt sur le prix	209 176	160 000 (prêt)	-49 176
M1-M5	Travaux (situations mensuelles) ; déblocage du prêt sur factures	72 000 + 3 600	57 600 (prêt)	-67 176
M1-M9	Intérêts et portage	10 160	—	-77 336
M9	Vente : prix – agence – remboursement du prêt	—	360 000 – 14 400 – 217 600	+50 664 (marge avant IS)

Besoin maximum de fonds propres : environ 77 000 €. C'est ce montant qu'il faut **sécuriser avant de signer**.

3.3 Stress tests

Scénario	Marge avant IS	% du prix de vente	Résultat net après IS
Central	50 664 €	14,1 %	42 248 €
Travaux +20 %	35 717 €	9,9 %	30 359 €
Délai +6 mois (15 mois de portage)	43 891 €	12,2 %	37 168 €
Prix de vente -10 % (324 000 €)	16 104 €	5,0 %	13 688 €
Combiné (les trois)	-5 905 €	-1,8 %	perte

Point mort de revente : environ **308 000 €**, soit -14 % par rapport au prix visé.

Lecture d'expert : l'opération ne résiste pas au scénario combiné, et **c'est le prix de vente qui est le facteur le plus sensible**. Parades : acheter plus bas (à 185 000 €, la marge centrale passe à ≈ 18,5 %), faire valider le prix de revente par **2 ou 3 agents**, **pré-commercialiser**, figer les travaux par des **devis fermes**, et prévoir un plan B : louer le bien si la vente traîne. Le prêt doit alors pouvoir être converti, et l'engagement de revendre sous 5 ans laisse du temps.

3.4 Matrice de sensibilité (marge nette en % du prix de vente)

Prix d'achat → / Prix de vente ↓	180 000 €	190 000 €	200 000 €
340 000 €	≈ 15,5 %	≈ 12,5 %	≈ 9 %
360 000 €	≈ 20 %	≈ 17 %	≈ 14 %
380 000 €	≈ 24 %	≈ 21 %	≈ 18 %

La matrice montre en un coup d'œil **la zone où l'opération est « go »** (≥ 15 %).

4. Cas n°2 : immeuble de rapport en LMNP réel (détention 10 ans)

4.1 Hypothèses

- Immeuble de 4 T2 meublés : prix 300 000 €, notaire 24 000 €, travaux 60 000 €, mobilier 10 000 €, soit un **coût total de 394 000 €**.
- Loyers de $4 \times 790 \text{ €} = \mathbf{37\,920 \text{ €/an}}$ (+1,5 %/an), un mois de vacance par an.
- Charges : gestion 7 %, taxe foncière 3 000 €, PNO 600 €, entretien 1 000 €, expert-comptable 600 € (+2 %/an).
- Financement : **apport de 24 000 €** (les frais de notaire), prêt de 370 000 € à 3,6 % sur 25 ans, assurance 0,3 % → **1 965 €/mois**.
- TMI 30 %, prélèvements sociaux 17,2 %.
- Revente à l'année 10 : valeur de 390 000 € indexée à +1,5 %/an, soit $\approx \mathbf{452\,600 \text{ €}}$, avec 5 % de frais de vente.

4.2 Indicateurs de l'année 1

- Rendement brut sur le prix : $37\,920 / 300\,000 = \mathbf{12,6 \text{ \%}}$. Rendement brut global : $37\,920 / 394\,000 = \mathbf{9,6 \text{ \%}}$.
- Loyers encaissés (11 mois) : 34 760 €. Charges : 7 633 €. **Rendement net : $27\,127 / 394\,000 = 6,9 \text{ \%}$** .
- Annuité : 23 577 €. **Cash-flow avant impôt : +3 550 €/an** ($\approx +296 \text{ €/mois}$).
- DSCR : $27\,127 / 23\,577 = \mathbf{1,15}$, un peu juste pour une banque exigeante. Pour atteindre 1,2, il faut un peu plus d'apport ou une durée plus longue.
- Impôt : 0 €** les 5 premières années grâce à l'amortissement ($\approx 14\,600 \text{ €/an}$), puis un impôt faible (300 à 2 600 €/an) quand les intérêts diminuent.

4.3 Flux sur 10 ans et TRI

Année	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Flux net après impôt (k€)	-24,0	3,6	3,9	4,3	4,7	5,1	5,2	4,6	4,6	4,6	4,6 + 110,0 (revente)

Revente en année 10 :

- Prix net vendeur : $452\,600 - 22\,600 \text{ (5 \%)} = 430\,000 \text{ €}$.
- Capital restant dû : $\approx 260\,100 \text{ €}$.
- Plus-value des particuliers avec **réintégration des amortissements** (LF 2025) : prix d'acquisition 384 000 € – 146 000 € d'amortissements déduits = 238 000 €, donc une plus-value de $\approx 192\,000 \text{ €}$. Après abattements pour 10 ans de détention (IR -30 %, PS -8,25 %) : IR $\approx 25\,500 \text{ €}$, PS $\approx 30\,300 \text{ €}$, surtaxe $\approx 4\,000 \text{ €}$, soit $\approx \mathbf{60\,000 \text{ € d'impôt}}$.
- Cash net de la revente : $\approx 110\,000 \text{ €}$** .

Résultats : TRI après impôt $\approx 27 \text{ \%}$, multiple $\approx 6,5\times$ l'apport. C'est la puissance du **levier bancaire** : avec 24 000 € d'apport, on contrôle un actif de près de 400 000 €.

Lecture d'expert : la réintégration des amortissements coûte environ 30 000 € d'impôt à la revente par rapport à l'ancien régime. **Garder le bien plus longtemps** (abattements), ou avoir **structuré en SCI IS** pour réinvestir sans distribuer, sont les deux parades. **Le TRI est très sensible à l'hypothèse de revente** : refais le calcul avec une valorisation à 0 %/an.

5. Cas n°3 : division parcellaire (détachement d'un terrain à bâtir)

5.1 Le projet

Une maison sur un terrain de 1 000 m² est achetée **265 000 €** par ta SAS MdB. Le PLU (zone UB) permet de détacher un lot de 400 m² constructible.

- Déclaration préalable de division, bornage par un géomètre (4 500 €), viabilisation du lot (eau, électricité, assainissement : 15 000 €).
- Rafrâichissement de la maison : 24 000 € TTC.
- Revente de la maison avec 600 m² de terrain : **285 000 €**. Revente du terrain à bâtir : **125 000 €**.
- 10 mois d'opération, financement à 80 % à 5 % in fine.

5.2 Bilan

Poste	Montant
Prix d'achat + frais (2,25 %)	270 963 €
Travaux + géomètre + viabilisation	43 500 €
Frais financiers (intérêts, dossier, garantie)	15 565 €
Portage	2 500 €
Prix de revient	332 528 €
Chiffre d'affaires TTC (285 000 + 125 000)	410 000 €
TVA sur le terrain à bâtir	voir ci-dessous
Frais d'agence	15 150 €

Le point clé : la TVA sur le terrain à bâtir

- La revente d'un terrain à bâtir par un assujetti est **obligatoirement soumise à la TVA**.
- Il faut **ventiler le prix d'achat** entre la maison et le terrain détaché. Ici, au prorata des valeurs : 265 000 × 125/410 ≈ 80 800 € pour le terrain.
- **Hypothèse A : TVA sur marge** : $(125\,000 - 80\,800) \times 20/120 \approx 7\,370 \text{ €}$ → marge nette ≈ **54 950 €** (13,4 %), résultat net ≈ 45 470 €, **ROE ≈ 51 %**.
- **Hypothèse B : TVA sur le prix total** (si l'administration conteste la marge, parce que le terrain a été acquis comme partie d'un **terrain bâti** et revendu comme **terrain à bâtir** : jurisprudence *Icade*) : 125 000 / 6 ≈ **20 830 €** → marge ≈ **41 490 €** (10,1 %), ROE ≈ 40 %.
- **La différence de 13 500 € justifie un rescrit ou une consultation fiscale avant de signer**. Le prix d'achat doit être négocié sur la base de l'hypothèse la plus prudente.

6. Présenter l'opération : la fiche synthèse d'une page

OPÉRATION : [Nom], [adresse] Arbange Capital)		Porteur : SAS [MdB] (groupe	
TYPE : Rénovation-revente / division / locatif exonéré		Durée : 9 mois	Régime TVA :
ACHAT	200 000 €	(2 857 €/m ² , DVF secteur rénové : 5 100 €/m ²)	
TRAVAUX	72 000 € TTC	(devis fermes de 3 entreprises, aléas 10 % inclus)	
PRIX DE REVIENT	294 936 €	PRIX DE VENTE	360 000 € (5 143 €/m ² , 3 comparables joints)
MARGE NETTE	50 664 € (14,1 %)	ROE	55 %
		POINT MORT DE VENTE	308 000 € (-14 %)
FINANCEMENT DEMANDÉ : prêt in fine de 217 600 € (LTC 74 %), 12 mois, garantie : HLSPD + caution du dirigeant			
FONDS PROPRES : 77 336 € (26 %) apportés par la holding, disponibles (relevé joint)			
RISQUES ET PARADES : dérive des travaux → devis fermes + maître d'œuvre ; prix de vente → pré-commercialisation			
à M6, plan B location ; délai → planning avec pénalités de retard des entreprises			

7. Les 12 erreurs qui tuent un business plan

1. Prendre le **prix d'annonce** comme prix de revente (au lieu du DVF).
2. Oublier la **vacance**, la **taxe foncière**, la **copropriété non récupérable**, la **CFE**, l'**expert-comptable**.
3. Sous-estimer les **travaux** et oublier les **aléas** (+10 à 15 %).
4. Oublier les **frais financiers intercalaires** et les **frais de garantie**.
5. Négliger la **TVA** (MdB) ou la **fiscalité de sortie** (plus-value, réintégration des amortissements).
6. Faire un calcul « en cash-flow » sans regarder l'**enrichissement** (capital remboursé), ou l'inverse.
7. Ne pas faire de **plan de trésorerie mensuel**, et manquer de fonds propres en milieu de chantier.
8. Retenir un **taux de crédit théorique** sans offre de principe.
9. Ne pas faire de **stress test**.
10. Ignorer la **réglementation** : DPE, encadrement des loyers, permis de louer, changement d'usage.
11. Oublier le **temps de commercialisation** (3 à 6 mois en moyenne pour vendre).
12. Ne pas documenter les **sources**. Une banque veut voir d'où viennent les chiffres.

Checklist du jour 6

- ☐ Je sais calculer rendement brut, net, net-net, cash-flow, DSCR, TRI, VAN et multiple.
- ☐ J'ai refait les 3 cas dans le simulateur Excel.
- ☐ Je sais construire un tableau emplois / ressources et un plan de trésorerie mensuel.
- ☐ Je fais systématiquement 4 stress tests et une matrice de sensibilité.
- ☐ J'ai une trame de fiche synthèse d'une page prête pour ma banque.

Quiz du jour 6

1. Un T2 coûte 150 000 € (+12 000 € de notaire, +18 000 € de travaux) et se loue 750 €/mois. Calcule le rendement brut et le rendement brut global.
2. Quelle est la différence entre le TRI et le cash-on-cash ?
3. Pourquoi faut-il un plan de trésorerie mensuel en MdB ?
4. Dans le cas n°1, quel est le facteur le plus sensible ?
5. Quelle est la VAN au taux de 8 % d'une opération : -50 000 € en année 0, +60 000 € en année 1 ?
6. Pourquoi ventile-t-on le prix d'achat dans une division parcellaire ?
7. Un immeuble a un revenu net d'exploitation de 20 000 € et une annuité de 18 000 €. La banque exige un DSCR de 1,25. Est-ce suffisant ? Quelle annuité maximum ?
8. Quelle est l'influence de la réintégration des amortissements LMNP sur le TRI ?

Corrigés

1. Brut : $9\,000 / 150\,000 = 6,0\%$. Brut global : $9\,000 / 180\,000 = 5,0\%$.
2. Le **cash-on-cash** ne mesure que le rendement annuel en trésorerie de l'apport, une année donnée. Le **TRI** intègre **tous les flux dans le temps**, y compris la revente et l'enrichissement, et tient compte du moment où ils interviennent.
3. Pour identifier le **besoin maximum de trésorerie** (avant les ventes) et s'assurer que les fonds propres et les déblocages bancaires couvrent chaque mois de l'opération.
4. Le **prix de revente** : -10 % sur la vente fait tomber la marge de 14,1 % à 5 %.
5. $-50\,000 + 60\,000 / 1,08 = +5\,556\text{ €}$: l'opération crée de la valeur au-delà de 8 %.
6. Parce que le terrain à bâtir revendu est soumis à la **TVA (sur marge si possible)**, alors que la maison ancienne est exonérée. Il faut donc déterminer la part du prix d'achat qui correspond au terrain pour calculer la marge.
7. $DSCR = 20\,000 / 18\,000 = 1,11$: **insuffisant**. Annuité maximum = $20\,000 / 1,25 = 16\,000\text{ €}$. Il faut plus d'apport, une durée plus longue ou un loyer plus élevé.
8. Elle **augmente l'impôt de plus-value** à la revente, donc **diminue le flux final** et le TRI (environ 3 à 5 points dans notre exemple). Elle incite à allonger la durée de détention ou à revoir la structure.

JOUR 7 : Travaux, urbanisme, division et stratégie d'investisseur

Objectifs du jour

- Estimer, contractualiser et piloter des travaux.
- Maîtriser l'urbanisme utile à l'investisseur : PLU, autorisations, recours, changement de destination.
- Savoir diviser un bien (logement, immeuble, terrain) en toute légalité.
- Définir ta stratégie, ta structuration de groupe et ton plan d'action à 90 jours.

PARTIE A : Les travaux

A.1 Estimer les travaux : ratios indicatifs (2026, hors Île-de-France, ordres de grandeur TTC)

Nature	Coût
Rafraîchissement (peinture, sols, petites reprises)	250 à 500 €/m ²
Rénovation complète du second œuvre (électricité, plomberie, cloisons, sols, cuisine, SDB)	800 à 1 300 €/m ²
Rénovation lourde avec reprise de structure	1 300 à 2 200 €/m ²
Électricité complète (mise aux normes NF C 15-100)	90 à 130 €/m ²
Cuisine équipée (entrée / milieu de gamme)	4 000 à 12 000 €
Salle d'eau complète	6 000 à 12 000 €
Fenêtre PVC double vitrage posée	600 à 1 200 € l'unité
Isolation des combles perdus	25 à 50 €/m ²
Isolation thermique par l'extérieur (ITE)	150 à 250 €/m ² de façade
Réfection de toiture	150 à 300 €/m ²
Pompe à chaleur air/eau	12 000 à 18 000 €
Démolition / évacuation	30 à 80 €/m ²

Règles : commence par ces ratios pour la pré-étude, puis demande **au moins 3 devis détaillés** avant l'offre (ou pendant la période sous condition). **Ajoute 10 à 15 % d'aléas**, et **20 %** dans l'ancien d'avant 1948.

A.2 Les corps d'état dans l'ordre du chantier

1. Curage et démolition, désamiantage si nécessaire (repérage amiante avant travaux **obligatoire** pour les bâtiments d'avant 1997).
2. Gros œuvre et maçonnerie (ouvertures de murs porteurs : **étude d'un bureau d'études structure et accord de copropriété**).
3. Charpente, couverture, étanchéité.

4. Menuiseries extérieures (mise hors d'air).
5. Réseaux : plomberie, chauffage, ventilation, électricité (en même temps que les cloisons).
6. Plâtrerie, isolation, cloisons, faux plafonds.
7. Chapes, carrelage, sols.
8. Menuiseries intérieures, cuisine, sanitaires.
9. Peinture et finitions.
10. Nettoyage, réception, diagnostics après travaux (DPE, électricité).

A.3 Contractualiser

- **Devis détaillé** (quantités, prix unitaires, marques, délais), signé, avec les **attestations d'assurance décennale et RC Pro** valides à la date d'ouverture du chantier et couvrant **les activités réellement exercées**.
- **Marché à forfait** (art. 1793 C. civ.) pour figer le prix. Les travaux supplémentaires ne sont dus que s'ils sont **acceptés par écrit**.
- **Planning** avec **pénalités de retard** (par exemple 1/1000 du marché par jour).
- **Acomptes** limités ($\leq 30\%$ à la commande), paiement sur **situations de travaux** vérifiées.
- **Retenue de garantie** de 5 % pendant un an (loi du 16 juillet 1971), ou caution bancaire de l'entreprise.
- **Maîtrise d'œuvre** : architecte ou maître d'œuvre (8 à 15 % du montant des travaux) dès que le chantier dépasse environ 50 000 € ou comporte plusieurs lots. **Coordonnateur SPS** obligatoire dès que plusieurs entreprises interviennent (hors particulier pour son propre logement).
- **Assurance dommages-ouvrage** souscrite **avant l'ouverture du chantier** (voir jour 3).

A.4 Piloter et réceptionner

- **Réunion de chantier hebdomadaire** avec compte rendu écrit (photos, décisions, avancement, points bloquants).
- **Tableau de suivi budgétaire** : budget, engagé, facturé, payé, écart.
- **Réception** : procès-verbal **avec ou sans réserves**. C'est le point de départ des garanties :
- **Garantie de parfait achèvement** : 1 an, tous les désordres signalés.
- **Garantie biennale** (de bon fonctionnement) : 2 ans, équipements dissociables (volets, robinetterie, chaudière).
- **Garantie décennale** : 10 ans, désordres qui compromettent la solidité ou rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
- Conserve un **dossier d'ouvrage** complet : il te sera demandé à la revente.

A.5 Les travaux énergétiques, levier de valeur

Leviers dans l'ordre du rapport coût / gain de classe DPE :

1. Isolation des combles et des rampants.
2. Remplacement d'un chauffage électrique ancien ou fioul par une **PAC** ou des radiateurs à inertie performants avec programmation.
3. **VMC** (hygroréglable).
4. Menuiseries double vitrage.
5. Isolation des murs (intérieur ou extérieur) et du plancher bas.

6. Eau chaude thermodynamique.

Aides (réservées aux propriétaires qui occupent ou louent en résidence principale, **pas aux MdB**) : MaPrimeRénov' (rénovation d'ampleur accompagnée par un **Accompagnateur Rénov'**), CEE (primes énergie), **éco-PTZ**, TVA à 5,5 %. Les montants et conditions de MaPrimeRénov' ont été modifiés plusieurs fois en 2025-2026 : [△ à vérifier sur france-renov.gouv.fr](https://france-renov.gouv.fr).

Astuce : Stratégie « passoire » : acheter des biens F/G décotés (propriétaires contraints de vendre) et les passer en C/D, c'est l'une des meilleures sources de valeur de la décennie.

PARTIE B : L'urbanisme pour l'investisseur

B.1 Les documents de référence

- **PLU / PLUi** (plan local d'urbanisme, intercommunal) : il définit les **zones** (U urbaines, AU à urbaniser, A agricoles, N naturelles) et les **règles** : destinations autorisées, **emprise au sol**, **hauteur**, **implantation** par rapport aux voies et aux limites, **stationnement**, **pleine terre** et espaces verts, aspect extérieur. Consultable sur le **Géoportail de l'urbanisme** ou en mairie. (Le COS a été supprimé par la loi ALUR en 2014.)
- **Servitudes d'utilité publique** : périmètre des monuments historiques (**avis de l'ABF**), PPRI (inondation), etc.
- **Certificat d'urbanisme** : **CUa** informatif (1 mois) ou **CUb** opérationnel (2 mois), qui dit si ton projet est réalisable. Il **cristallise les règles pendant 18 mois**.
- **ZAN (zéro artificialisation nette)** : l'objectif de réduction de la consommation d'espaces rend le foncier constructible plus rare. Cela valorise la **densification** (division parcellaire, surélévation, transformation de bureaux).

B.2 Les autorisations

Autorisation	Cas principaux	Délai d'instruction
Aucune	Travaux intérieurs sans changement de destination ni de structure	—
Déclaration préalable (DP)	Création de 5 à 20 m ² de surface (jusqu'à 40 m² en zone U si le total reste ≤ 150 m ²), modification de l'aspect extérieur (fenêtres, façades, toiture), changement de destination sans modification de la structure porteuse ni de la façade , division foncière sans création de voies ou espaces communs, piscines ≤ 100 m ²	1 mois (2 mois en secteur ABF)
Permis de construire (PC)	Création de plus de 20 m ² (ou 40 m ²), changement de destination avec modification de la structure ou de la façade	2 mois (maison individuelle), 3 mois (autres), +1 mois en secteur ABF
Permis d'aménager	Lotissement avec voies ou espaces communs, ou en site protégé	3 mois
Permis de démolir	Dans les secteurs où il est institué	2 mois

- **Architecte obligatoire** pour un PC si la surface de plancher dépasse **150 m²**, et **toujours pour une personne morale** (SCI, SAS), sauf exceptions agricoles. C'est un point que les débutants oublient.
- **Affichage** du panneau sur le terrain dès l'obtention, visible de la voie publique, pendant toute la durée du chantier. Il fait courir le **délai de recours des tiers de 2 mois**. Le **retrait** par l'administration est possible pendant **3 mois**.
- **Fin de chantier** : dépôt de la **DAACT** (déclaration attestant l'achèvement et la conformité). La mairie dispose de 3 mois (5 mois en secteur protégé) pour contester la conformité.
- **Taxe d'aménagement** : surface créée × valeur forfaitaire (≈ 900 à 1 000 €/m², actualisée chaque année) × taux communal (1 à 5 %, jusqu'à 20 %) + taux départemental. À intégrer au business plan dès qu'on crée de la surface.

B.3 Destination et usage : deux notions différentes

- **La destination** relève du **Code de l'urbanisme** : 5 destinations (exploitation agricole et forestière, **habitation, commerce et activités de service**, équipements d'intérêt collectif et services publics, **autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire**, dont les bureaux) et 20 sous-destinations. Passer d'un bureau à un logement est un **changement de destination** (DP ou PC).
- **L'usage** relève du **Code de la construction et de l'habitation** (art. L631-7) : dans les communes de plus de 200 000 habitants, en petite couronne et dans les communes qui l'ont instauré, transformer un **local d'habitation** en autre chose (bureau, meublé de tourisme) exige une **autorisation de changement d'usage**, souvent avec **compensation**.
- Il faut **les deux** pour certaines opérations (par exemple, transformer un logement en bureau à Paris).

PARTIE C : Diviser en toute légalité

C.1 Diviser un logement ou une maison en plusieurs logements

1. **Vérifier le PLU** : la destination « habitation » est-elle autorisée ? Quelles sont les **obligations de stationnement** par logement créé (souvent le point bloquant) ? Faut-il une DP ou un PC (modification de façade, création d'ouvertures) ?
2. **Permis de diviser** : certaines communes (loi ALUR) soumettent à autorisation préalable la division d'un immeuble en plusieurs logements. Renseigne-toi en mairie.
3. **Interdictions (art. L111-6-1 CCH)** : pas de local de moins de **14 m² et 33 m³**, pas de local sans installation d'eau, d'assainissement ou d'électricité, pas de local frappé d'insalubrité ou de péril, etc.
4. **Technique** : un compteur par logement (électricité, eau, voire gaz), isolation phonique entre logements, sécurité incendie.
5. **En copropriété** : l'**accord de l'AG** est nécessaire pour la modification de l'état descriptif de division et de la répartition des charges (majorité de l'article 25 ou 26 selon les cas, voire l'unanimité si les parties communes sont touchées).

C.2 Mettre un immeuble en copropriété (découpe)

1. **Géomètre-expert** : plans, **état descriptif de division** (EDD), calcul des **tantièmes** de parties communes et de charges.
2. **Notaire** : rédaction du **règlement de copropriété** et publication au service de la publicité foncière.

3. Désignation d'un **syndic** (provisoire), ouverture d'un compte séparé, immatriculation au **registre national des copropriétés**, assurance de l'immeuble.
4. **Diagnostics** par lot (Carrez, DPE, etc.) et **diagnostic technique global** (DTG) ou **PPT** selon la taille et l'âge.
5. **Locataires en place** : respecter leurs **droits de préemption** lors de la première vente de chaque lot après division (loi de 1975) et les éventuels accords collectifs pour les ventes de plus de 5 logements.
Budget : environ 1 500 à 3 000 € par lot (géomètre et notaire).

C.3 Diviser un terrain (détachement de terrain à bâtir)

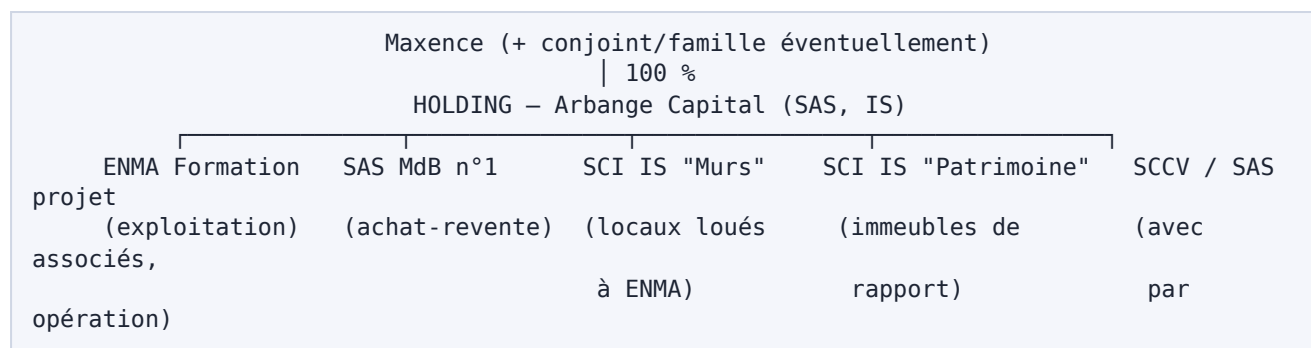
1. **Étude du PLU** : taille minimale, emprise au sol résiduelle de la maison existante, accès (servitude de passage ou accès direct), réseaux.
2. **Déclaration préalable de division** (sans voies ni espaces communs), ou **permis d'aménager** au-delà. La division crée un **lotissement** au sens du Code de l'urbanisme. Les règles du lotissement peuvent s'appliquer pendant 10 ans.
3. **Bornage** par un géomètre-expert, **document d'arpentage**, nouvelle numérotation cadastrale.
4. **Viabilisation** (eau, électricité, assainissement, télécom) ou mention « non viabilisé » dans la vente.
5. **Étude de sol G1** obligatoire (loi ELAN) pour la vente d'un terrain constructible en zone d'**argile** à risque moyen ou fort.
6. **Fiscalité** : TVA sur le terrain à bâtir pour un MdB (voir jour 6). Pour un particulier qui vend une partie de son jardin, c'est une plus-value des particuliers, sans exonération RP si le terrain détaché n'est pas une dépendance immédiate cédée en même temps que la maison.

PARTIE D : Stratégie, structuration et plan d'action

D.1 Le parcours d'un investisseur professionnel

Phase	Horizon	Objectif	Actions
1. Fondations	0-6 mois	Premier actif et crédibilité bancaire	1 acquisition locative (LMNP réel ou SCI), constitution de l'équipe (notaire, comptable, courtier, artisans)
2. Premières marges	6-18 mois	1 à 2 opérations MdB	Création de la SAS MdB sous la holding , opérations de 150 à 300 k€ avec peu de risque technique
3. Industrialisation	18-36 mois	3 à 6 opérations par an + patrimoine	Tour de table d'investisseurs, crowdfunding, divisions, SCI IS patrimoniale alimentée par les marges
4. Montée en gamme	3-5 ans	Immeubles, promotion, foncier	SCCV, club deals, immobilier d'entreprise, portefeuille de murs commerciaux

D.2 L'organigramme cible (exemple à adapter avec ton expert-comptable)



Flux :

- Les **dividendes** des filiales remontent à la holding (**régime mère-fille**, 95 % exonérés).
- La holding **réinvestit** par des **comptes courants** dans les filiales.
- En cas de détention d'au moins 95 %, l'**intégration fiscale** permet de compenser les bénéfices et les déficits.
- **Conventions de trésorerie et management fees** (facturation par la holding de prestations réelles de direction) à formaliser.

Points de vigilance :

- **Pas de SCI à l'IR sous une holding à l'IS** si tu veux bénéficier des abattements de plus-value des particuliers (la quote-part de la holding est imposée selon les règles de l'IS).
- **Apport-cession (art. 150-0 B ter CGI)** : si tu vends un jour des titres d'une société apportés à la holding, le report d'imposition exige un **réinvestissement de 60 % dans une activité économique** dans les 2 ans. **La gestion de patrimoine immobilier (locatif) n'est pas éligible.** L'éligibilité d'une activité de MdB est à valider avec un fiscaliste.
- Ne pas mélanger l'immobilier d'exploitation et les risques de l'exploitation : les **murs dans une SCI distincte** d'ENMA Formation.
- **Rémunération du dirigeant** : arbitrage salaire (charges sociales, droits retraite, déductible de l'IS) / dividendes (PFU, pas de droits sociaux), à optimiser chaque année.

D.3 Ta « dream team »

- **Notaire** réactif et habitué des professionnels (MdB, divisions).
- **Expert-comptable** spécialisé en immobilier (TVA immobilière, LMNP, holdings).
- **Avocat fiscaliste** pour les montages et les rescrits.
- **Courtier** avec un réseau de banques « investisseurs » (méthode différentielle).
- **Banquier professionnel** ou de gestion privée en direct.
- **Maître d'œuvre ou architecte + 3 artisans fiables** par corps d'état clé.
- **Géomètre-expert, diagnostiqueur.**
- **5 à 10 agents immobiliers** qui t'envoient leurs biens en priorité.
- **Gestionnaire locatif** ou conciergerie si besoin.

D.4 Tableau de bord de l'investisseur (à suivre chaque mois)

- Pipeline : biens analysés / visités / offres / compromis / actes.
- Taux de conversion : il faut en général **100 analyses** → **20 visites** → **5 offres** → **1 affaire**.
- Pour chaque opération en cours : budget / engagé / réalisé, planning, trésorerie.
- Patrimoine : valeur, capital restant dû, **patrimoine net**, LTV global, cash-flow mensuel consolidé, DSCR.
- Fiscalité : échéances de TVA, IS, CFE, taxe foncière.

D.5 Plan d'action à 90 jours (après la formation)

Semaines 1-2

- ☐ Choisir **1 ou 2 zones cibles** (ville et quartiers) et **1 ou 2 stratégies** (par exemple T2 meublés en LMNP + rénovation-revente de T3).
- ☐ Faire une étude de marché complète de la zone (DVF, loyers, démographie, projets).
- ☐ Rencontrer **2 banques** et **1 courtier** pour connaître ta capacité réelle et obtenir un accord de principe.
- ☐ Rendez-vous avec ton **expert-comptable** pour valider la structuration (holding, SAS MdB, SCI IS).

Semaines 3-6

- ☐ Rencontrer **10 agents** et **2 notaires** du secteur.
- ☐ Analyser **30 biens** dans le simulateur, en visiter **8 à 10**.
- ☐ Constituer l'équipe travaux : 1 maître d'œuvre + 3 artisans (visites communes).
- ☐ Faire **3 offres** au prix calculé à rebours.

Semaines 7-12

- ☐ Signer le **premier compromis** avec les conditions suspensives adaptées et la clause de substitution.
- ☐ Déposer le dossier bancaire complet (fiche synthèse, BP, devis, comparables).
- ☐ Créer la structure si nécessaire (SAS MdB ou SCI).
- ☐ Préparer le planning de travaux et la stratégie de location ou de revente.

D.6 Les pièges du débutant

1. **Paralysie par l'analyse** : au bout de 50 analyses, il faut faire une offre.
2. **Surpayer par peur de rater** : il y aura toujours une autre affaire.
3. **Sous-estimer les travaux et les délais**.
4. **Travailler avec des artisans non assurés** ou payer d'avance.
5. **Négliger la fiscalité** ou choisir la structure après l'achat.
6. **Se disperser** sur trop de zones ou de stratégies.
7. **S'endetter sans épargne de précaution** (6 mois de mensualités au minimum).
8. **Faire de l'achat-revente en nom propre** de façon répétée (requalification).
9. **Ignorer la réglementation locative** (DPE, encadrement, Airbnb).
10. **Oublier que c'est un métier de relations** : la confiance des agents, des banquiers et des artisans vaut plus qu'un point de marge.

Checklist du jour 7

- ☐ Je sais estimer des travaux au ratio, puis au devis, avec des aléas.
- ☐ Je sais sécuriser un chantier : assurances, forfait, pénalités, retenue de garantie, réception.
- ☐ Je sais lire un PLU et identifier l'autorisation nécessaire (DP, PC, PA).
- ☐ Je connais la différence entre destination et usage.
- ☐ Je sais les étapes d'une division de logement, d'une mise en copropriété et d'une division parcellaire.
- ☐ J'ai dessiné mon organigramme cible et mon plan d'action à 90 jours.

Quiz du jour 7

1. Qu'est-ce que la garantie biennale et à partir de quand court-elle ?
2. Tu veux transformer un local commercial en logement, sans toucher à la façade. Quelle autorisation d'urbanisme ?
3. Ta SCI dépose un permis de construire de 90 m². Doit-elle recourir à un architecte ?
4. Quel est le délai de recours des tiers contre un permis, et quel est son point de départ ?
5. Quelle est la différence entre changement de destination et changement d'usage ?
6. Quelle étude est obligatoire pour vendre un terrain à bâtir en zone d'argile à risque moyen ou fort ?
7. Pourquoi les obligations de stationnement du PLU sont-elles souvent bloquantes pour une division ?
8. Pourquoi placer les murs d'ENMA Formation dans une SCI distincte ?
9. Quel est le montant maximum de la retenue de garantie sur un marché de travaux, et pour combien de temps ?
10. Quel ratio de conversion garder en tête pour le sourcing ?

Corrigés

1. Elle garantit le **bon fonctionnement des équipements dissociables** pendant **2 ans** à compter de la **réception** des travaux.
2. Une **déclaration préalable** (changement de destination sans modification de la structure porteuse ni de la façade). Vérifie aussi que le PLU autorise l'habitation et les règles de stationnement.
3. **Oui** : une personne morale doit recourir à un architecte quelle que soit la surface (hors exceptions agricoles).
4. **2 mois** à compter du **premier jour d'affichage continu et régulier** du panneau sur le terrain.
5. La **destination** (Code de l'urbanisme) décrit ce pour quoi une construction est faite (habitation, commerce, bureaux...). L'**usage** (CCH, art. L631-7) protège le parc de logements dans les grandes villes et les zones tendues : transformer une habitation en autre chose (y compris en meublé de tourisme) exige une autorisation spécifique.
6. Une **étude géotechnique préalable G1** (loi ELAN).
7. Parce que le PLU impose souvent **1 place (ou plus) par logement créé**, ce qui est rarement réalisable en centre-ville, sans parking sur la parcelle.
8. Pour **séparer le risque d'exploitation** du patrimoine immobilier, générer un **loyer déductible** chez l'exploitant, constituer une **rente** et pouvoir **céder l'entreprise sans les murs**, ou inversement.
9. **5 %** du montant du marché, pendant **un an** à compter de la réception (loi du 16 juillet 1971).
10. Environ **100 biens analysés** → **20 visites** → **5 offres** → **1 affaire signée**.

ANNEXES : Glossaire, formules, checklists et sources

1. Glossaire (70 termes essentiels)

Terme	Définition
ABF	Architecte des Bâtiments de France. Il donne son avis sur les travaux aux abords des monuments historiques
Acte authentique	Acte de vente signé devant notaire, qui transfère la propriété
Amortissement	Constatation comptable de la dépréciation d'un bien, déductible du résultat (LMNP réel, IS)
ANIL / ADIL	Agence nationale / départementale d'information sur le logement. Conseil juridique gratuit
Apport	Fonds personnels investis dans l'opération
Art. 1115 CGI	Régime des droits réduits (0,715 %) pour le MdB qui s'engage à revendre sous 5 ans
Bail mobilité	Bail meublé de 1 à 10 mois, sans dépôt de garantie, pour un public en mobilité
BIC	Bénéfices industriels et commerciaux : catégorie fiscale de la location meublée et du MdB en nom propre
Bornage	Délimitation contradictoire des limites d'un terrain par un géomètre-expert
Capital restant dû (CRD)	Part du prêt non encore remboursée
Cash-flow	Solde des encaissements et décaissements d'un investissement
Caution	Engagement d'un tiers (personne ou organisme) de payer à la place du débiteur défaillant
CFE	Cotisation foncière des entreprises, due par les loueurs en meublé et les sociétés
Changement d'usage	Autorisation (CCH, art. L631-7) de transformer un logement en autre chose dans les grandes villes
Clause de substitution	Permet à l'acquéreur de se faire remplacer par une autre personne (sa société)
Clause résolutoire	Clause qui résilie automatiquement le bail en cas d'impayé après commandement
Compte à rebours	Méthode de calcul du prix d'achat maximum à partir du prix de revente
Compte courant d'associé	Somme prêtée par un associé à sa société
Compromis	Avant-contrat qui engage réciproquement le vendeur et l'acheteur
Condition suspensive	Événement dont dépend la réalisation de la vente (prêt, permis...)
CU	Certificat d'urbanisme (informatif ou opérationnel)
DAACT	Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux
Décote	Écart entre le prix d'achat et la valeur de marché
Déficit foncier	Excédent des charges sur les loyers en location nue, imputable jusqu'à 10 700 € sur le revenu global
Démembrement	Séparation de la propriété entre l'usufruit et la nue-propriété

Terme	Définition
Destination	Catégorie d'utilisation d'une construction au sens du Code de l'urbanisme
DIA	Déclaration d'intention d'aliéner, envoyée à la commune (droit de préemption)
DMTO	Droits de mutation à titre onéreux (« frais de notaire » hors émoluments)
DO	Assurance dommages-ouvrage, obligatoire pour le maître d'ouvrage
DP	Déclaration préalable de travaux
DPE	Diagnostic de performance énergétique (classes A à G)
DSCR	Ratio de couverture de la dette : revenu net d'exploitation / annuités
DVF	Base publique des Demandes de valeurs foncières (prix de vente réels)
EDD	État descriptif de division (copropriété)
Effet de levier	Amplification de la rentabilité des fonds propres grâce à l'emprunt
Émoluments	Rémunération réglementée du notaire
Engagement de construire	Droit fixe de 125 € pour l'acquéreur qui s'engage à construire sous 4 ans
GFA	Garantie financière d'achèvement (VEFA)
GLI	Garantie loyers impayés (assurance)
HCSF	Haut Conseil de stabilité financière (règles des 35 % et 25 ans)
HLSPD	Hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers (ex-PPD)
Holding	Société qui détient des participations dans d'autres sociétés
IFI	Impôt sur la fortune immobilière (au-delà de 1,3 M€ nets)
In fine	Prêt dont le capital est remboursé en une fois à l'échéance
IRA	Indemnités de remboursement anticipé
IRL / ILC / ILAT	Indices de révision des loyers (habitation / commerces / activités tertiaires)
LMNP / LMP	Loueur en meublé non professionnel / professionnel
Loi Carrez / Boutin	Surface privative de copropriété (vente) / surface habitable (location)
LTV / LTC	Dette / valeur du bien ; dette / coût de l'opération
MdB	Marchand de biens
Mère-fille (régime)	Exonération à 95 % des dividendes reçus par une société qui détient au moins 5 % d'une filiale
Micro-foncier / micro-BIC	Régimes forfaitaires (abattements de 30 % / 50 % ou 30 %)
Nue-propriété	Droit de disposer du bien, sans en avoir l'usage ni les revenus
PC / PA	Permis de construire / permis d'aménager
PFU	Prélèvement forfaitaire unique (« flat tax ») sur les revenus du capital
PLU / PLUi	Plan local d'urbanisme (intercommunal)
PNO	Assurance propriétaire non occupant
PPT	Plan pluriannuel de travaux de copropriété

Terme	Définition
Promesse unilatérale	Avant-contrat qui n'engage que le vendeur ; l'acheteur a une option
PS	Prélèvements sociaux (17,2 % sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières)
Réception	Acceptation des travaux par le maître d'ouvrage, point de départ des garanties
Rendement brut / net	Loyers / prix ; (loyers – charges) / coût total
SCCV	Société civile de construction-vente (promotion)
SCI	Société civile immobilière
SPS	Coordination sécurité et protection de la santé sur les chantiers
Tantièmes	Quote-parts de parties communes attachées à chaque lot de copropriété
TMI	Tranche marginale d'imposition
TRI / VAN	Taux de rendement interne / valeur actuelle nette
TVA sur marge	TVA calculée sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (art. 268 CGI)
Usufruit	Droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les revenus
VEFA	Vente en l'état futur d'achèvement (achat sur plan)
VIR	Vente d'immeuble à rénover (régime protecteur d'ordre public)
VNC	Valeur nette comptable (valeur d'origine – amortissements)

2. Formulaire

Rendement brut	= Loyer annuel HC / Prix d'achat
Rendement brut global	= Loyer annuel HC / (Prix + notaire + travaux + mobilier)
Rendement net PNO) / Coût total	= (Loyers encaissés – charges non récupérables – TF – gestion –
Cash-flow assurance) – impôts	= Loyers encaissés – charges – mensualités (capital + intérêts +
Mensualité nombre de mois	= $C \times i / (1 - (1 + i)^{-n})$ $i = \text{taux annuel}/12, n =$
Capacité d'emprunt	= $M \times (1 - (1 + i)^{-n}) / i$
Taux d'effort (HCSF) %	= Mensualités de crédit (assurance incluse) / Revenus nets ≤ 35
Levier	$ROE \approx R + (R - i) \times D / FP$
DSCR 1,2	= Revenu net d'exploitation / Annuités de la dette ≥
Valeur par capitalisation	= Loyer net / Taux de capitalisation
Prix max (investisseur)	= Loyer annuel / Rendement brut visé – frais – travaux
Prix max (MdB)	= (Prix de vente – frais de vente – marge cible – travaux – frais) / (1 + frais d'acquisition)
TVA sur marge	= (Prix de vente – Prix d'achat) × 20 / 120
Frais de notaire ancien	≈ 7,5 à 8,5 % ; neuf ≈ 2 à 3 % ; MdB (art. 1115) ≈ 2 à 2,5 %
Plus-value particuliers PS 30 ans)	= 19 % IR + 17,2 % PS, avec abattements (exonération IR 22 ans, PS 30 ans)
IS	= 15 % jusqu'à 42 500 €, 25 % au-delà

Fonctions Excel : VPM (mensualité), VA (capacité), TRI, TRI.PAIEMENTS, VAN, PRINCPER et INTPER (part de capital et d'intérêts d'une échéance).

3. Checklists opérationnelles

3.1 Due diligence avant l'offre

- ☐ Comparables DVF (vente) et loyers de marché (location).
- ☐ Visite technique avec un professionnel ; devis ou estimation des travaux.
- ☐ DPE et coût pour atteindre la classe cible.
- ☐ PLU : zone, destination, règles de stationnement, emprise, hauteur ; servitudes (ABF, PPRI).
- ☐ Copropriété : règlement, 3 derniers PV d'AG, charges, fonds de travaux, PPT, procédures, impayés.
- ☐ Situation locative : baux, loyers, impayés, dépôts de garantie, date d'échéance.
- ☐ Cadastre et bornage (maison, terrain), accès, réseaux.
- ☐ Motivation du vendeur et historique de mise en vente.
- ☐ Business plan et stress tests dans le simulateur.

3.2 Avant la signature du compromis / de la promesse

- ☐ Clause de substitution au profit de ta société.
- ☐ Conditions suspensives : prêt (montant, taux, durée), urbanisme purgé, préemption, copropriété.
- ☐ Engagement de revendre (MdB) prévu pour l'acte.
- ☐ Ventilation mobilier, liste annexée.
- ☐ Date butoir de réitération compatible avec la banque et les autorisations.
- ☐ Diagnostics annexés et lus (amiante, plomb, termites, électricité).

3.3 Dossier bancaire

- ☐ Fiche synthèse d'une page.
- ☐ Présentation de l'emprunteur et de sa structure (organigramme).
- ☐ Business plan, plan de trésorerie, stress tests.
- ☐ Comparables, devis, photos, plans.
- ☐ Compromis ou promesse.
- ☐ Pièces personnelles : identité, revenus, avis d'imposition, relevés, tableaux d'amortissement.
- ☐ Pièces de société : Kbis, statuts, 2 ou 3 derniers bilans, liasse fiscale.

3.4 Création d'une SCI

- ☐ Choix des associés, de la répartition et du régime fiscal (IR / IS).
- ☐ Statuts sur mesure : objet large, gérance, pouvoirs, agrément, démembrement, majorités.
- ☐ Dépôt du capital, annonce légale, immatriculation via le guichet unique, bénéficiaires effectifs.
- ☐ Compte bancaire, option IS éventuelle (dans les 3 mois du début de l'exercice), expert-comptable.
- ☐ Registre des décisions, calendrier des AG.

3.5 Lancement d'une activité de MdB

- ☐ Création de la SAS (sous holding), code NAF 68.10Z, régime réel de TVA.
- ☐ Expert-comptable spécialisé (TVA immobilière).
- ☐ Banque professionnelle, ligne de financement MdB.

- ☐ Assureur : RC, DO, éventuellement CNR (assurance constructeur non réalisateur) pour les opérations lourdes.
- ☐ Réseau de sourcing (agents, notaires) et équipe travaux.
- ☐ Modèle de bilan d'opération standardisé (simulateur).

3.6 Mise en location

- ☐ Décence et DPE (G interdit, gel des loyers F/G).
- ☐ Diagnostics location, surface Boutin.
- ☐ Liste des meubles (meublé).
- ☐ Loyer conforme (zone tendue, encadrement).
- ☐ Annonce avec mentions obligatoires.
- ☐ Sélection conforme au décret de 2015 (pièces), sans discrimination.
- ☐ Garantie (Visale, GLI ou caution).
- ☐ Bail type + annexes, état des lieux détaillé et photographié.
- ☐ Assurance habitation du locataire, PNO.
- ☐ Immatriculation LMNP (P0i) le cas échéant, déclaration de meublé de tourisme / numéro d'enregistrement.

4. Sources officielles et outils

Sujet	Source
Textes de loi	legifrance.gouv.fr : Code civil, CGI, CCH, Code de l'urbanisme, loi du 6 juillet 1989, loi du 10 juillet 1965
Doctrine fiscale	bofip.impots.gouv.fr : TVA immobilière (BOI-TVA-IMM), revenus fonciers (BOI-RFPI), BIC
Fiscalité pratique	impots.gouv.fr et l'outil « Rechercher des transactions immobilières »
Prix réels	app.dvf.etalab.gouv.fr
Urbanisme	geoportail-urbanisme.gouv.fr , cadastre.gouv.fr , Géorisques
Droit du logement	anil.org (fiches à jour et simulateurs), service-public.fr
Rénovation énergétique	france-renov.gouv.fr , observatoire DPE de l'ADEME
Loyers	Observatoires locaux des loyers (OLL), carte des loyers de l'État
Crédit	Banque de France (taux d'usure), HCSF, Observatoire Crédit Logement/CSA
Garantie locative	visale.fr
Création d'entreprise	formalites.entreprises.gouv.fr (guichet unique INPI)
Crowdfunding	Liste des PSFP agréés sur le site de l'AMF

5. Veille à mettre en place (15 minutes par jour)

- Alertes Google sur « loi de finances immobilier », « LMNP », « marchand de biens TVA », « DPE location ».

- Newsletters de l'ANIL et d'une revue professionnelle (droit immobilier, fiscalité patrimoniale).
- Suivi mensuel des taux (Crédit Logement/CSA) et des prix (baromètre des notaires).
- Chaque automne : lecture du **projet de loi de finances** et de la **LFSS** (volet immobilier), puis mise à jour de tes modèles en janvier.

EXAMEN FINAL : 3 cas pratiques (fin du jour 7, 2 h)

Travaille sans regarder les corrigés, avec le simulateur Excel et les fiches du cours.

Cas n°1 : Opération de marchand de biens

Ta SAS MdB repère un T3 de 65 m² à rénover, affiché **210 000 €**, vendu par un particulier. Les T3 refaits du quartier se vendent **4 800 €/m²** (DVF, moins de 18 mois). Le bien est ancien (1975).

Hypothèses :

- Travaux de rénovation complète, sans toucher à la structure : **800 €/m² TTC**.
- Frais d'acquisition avec engagement de revendre : 2,25 %.
- Financement : 80 % du prix et des travaux, in fine à 5 %, **10 mois**. Frais de dossier 1 %, garantie 2 500 €.
- Portage 1 800 €, honoraires techniques 2 000 €, agence à la revente 4 %.
- Marge cible : **15 % du prix de vente**.

Questions

1. Quel est le prix de revente estimé ?
2. Quel est le régime de TVA de la revente ? Faut-il opter ?
3. Calcule le **prix d'achat maximum**.
4. Calcule la marge, le résultat net après IS et la rentabilité des fonds propres si tu achètes à 190 000 €, puis à 175 000 €.
5. Quelles conditions suspensives et clauses mets-tu dans la promesse ?
6. Cite 3 risques et leurs parades.

Cas n°2 : Premier investissement locatif

Maxence et son conjoint gagnent **6 000 €/mois** nets à deux. Ils remboursent déjà **1 100 €/mois** pour leur résidence principale. Ils visent un **T2 de 40 m²** près d'un pôle de formation : prix 120 000 €, notaire 9 600 €, travaux 10 000 €, mobilier 5 000 €. Loyer meublé estimé : **700 €/mois** hors charges. Crédit à 3,5 % sur 25 ans, assurance 0,3 %. TMI de 30 %.

Questions

1. Calcule le rendement brut et le rendement brut global.
2. Calcule le taux d'effort actuel et la capacité de mensualité supplémentaire selon le HCSF, avec et sans prise en compte du loyer à 70 %.
3. Calcule la mensualité d'un prêt finançant la totalité (144 600 €). Le projet passe-t-il ?
4. Nu, LMNP micro-BIC ou LMNP réel : quel régime choisis-tu, et pourquoi ?
5. Quel bail proposer à une clientèle de stagiaires et d'étudiants ?

6. Cite 5 vérifications à faire avant de mettre en location.

Cas n°3 : Choisir la bonne structure

Pour chacun des profils suivants, recommande une structure et un régime, et justifie en 3 lignes :

- **A.** Un couple de 35 ans veut constituer un patrimoine locatif pour ses enfants, sur 25 ans, avec des biens nus demandant beaucoup de travaux au départ.
- **B.** Un dirigeant (TMI 41 %) veut acheter un immeuble de rapport chaque année et réinvestir tout le cash-flow, sans besoin de revenus personnels.
- **C.** Un jeune actif (TMI 11 %) veut un complément de revenu rapide avec un studio meublé.
- **D.** Un investisseur veut faire 3 rénovations-reventes par an.
- **E.** ENMA Formation veut arrêter de louer ses locaux et acheter ses murs.

CORRIGÉS

Cas n°1

1. $65 \times 4\,800 = \mathbf{312\,000\,€}$.
2. Bien achevé depuis plus de 5 ans et rénovation sans remise à l'état neuf : **exonéré de TVA** par défaut. L'option pour la TVA sur marge ferait payer $(312\,000 - \text{prix d'achat}) / 6$, soit $\approx 22\,000\,€$ pour un achat à $180\,000\,€$, alors que la TVA récupérable sur les travaux n'est que d'environ $8\,700\,€$: **ne pas opter**.
3. Travaux : $65 \times 800 = 52\,000\,€$. En remontant le bilan, avec des frais financiers qui dépendent du prix, on obtient un **prix d'achat maximum $\approx 180\,000\,€$** (marge $47\,000\,€$, soit 15 %).
4. **À $190\,000\,€$** : prix de revient $\approx 262\,600\,€$, marge $\approx 36\,900\,€$ (**11,8 %**), IS $\approx 5\,540\,€$, net $\approx 31\,400\,€$, fonds propres $\approx 69\,000\,€$, ROE $\approx 45\%$. **Insuffisant** au regard du critère de 15 %. **À $175\,000\,€$** : prix de revient $\approx 246\,600\,€$, marge $\approx 52\,900\,€$ (**17 %**), IS $\approx 8\,975\,€$, net $\approx 43\,900\,€$, fonds propres $\approx 65\,000\,€$, ROE $\approx 68\%$. **Go. Stratégie** : offre à 170-175 000 €, argumentée par les devis et le DVF, avec un plafond de négociation à $180\,000\,€$.
5. Condition de **prêt** (montant, taux, durée), **faculté de substitution** au profit de la SAS, **engagement de revendre** mentionné dans l'acte (art. 1115), **non-préemption**, obtention d'une **autorisation de copropriété** si des travaux touchent les parties communes, délai de réalisation compatible avec les devis.
6. **Dérive des travaux** → devis fermes au forfait, 10 à 15 % d'aléas, maître d'œuvre ; **prix de revente inférieur** → validation par 3 agents, finitions adaptées au marché, pré-commercialisation ; **délai** → planning avec pénalités, plan B location ; **vices cachés / décennale** → DO si nécessaire, artisans assurés, dossier d'ouvrage complet.

Cas n°2

1. Brut : $8\,400 / 120\,000 = \mathbf{7\%}$. Brut global : $8\,400 / 144\,600 = \mathbf{5,8\%}$.
2. Taux d'effort actuel : $1\,100 / 6\,000 = \mathbf{18,3\%}$. - Sans loyer : $35\% \times 6\,000 = 2\,100\,€$, moins $1\,100\,€ = \mathbf{1\,000\,€}$ de mensualité disponible. - Avec 70 % du loyer : revenus retenus $6\,000 + 490 = 6\,490\,€$, soit 35 % = $2\,271\,€$, moins $1\,100\,€ = \mathbf{1\,171\,€}$ disponibles.

3. Mensualité : $\approx 723,90 \text{ €} + 36,15 \text{ € d'assurance} = \approx 760 \text{ €}$. Elle est **sous la capacité** (1 000 € sans même compter le loyer) : le projet est finançable. Taux d'effort après projet (méthode classique) : $(1\,100 + 760) / 6\,490 \approx 28,7 \%$. Cash-flow avant impôt : $700 \times 11 = 7\,700 \text{ €}$ encaissés – charges (TF, copropriété, PNO, comptabilité $\approx 1\,800 \text{ €}$) – $9\,120 \text{ €}$ de mensualités $\approx -1\,200 \text{ €/an}$ ($\approx -100 \text{ €/mois}$). Un effort d'épargne modéré, avec un enrichissement par le capital remboursé d'environ $3\,500 \text{ €/an}$ au départ.
4. **LMNP au réel** : l'amortissement ($\approx 3\,000$ à $4\,000 \text{ €/an}$ pour le bâti, les travaux et le mobilier) et les intérêts effacent le résultat, donc **aucun impôt pendant de nombreuses années**. En micro-BIC, 50 % de $8\,400 \text{ €} = 4\,200 \text{ €}$ seraient taxés à 47,2 %, soit $\approx 1\,980 \text{ €/an}$. La location nue serait imposée à 47,2 % après les charges.
5. **Bail meublé étudiant de 9 mois** (étudiants) ou **bail mobilité** de 1 à 10 mois (stagiaires, alternants, formation professionnelle), éventuellement avec **Visale**. En période estivale, une location courte durée si la commune l'autorise.
6. DPE (pas de G, et anticiper l'échéance F en 2028), **liste complète des meubles** du décret de 2015, diagnostics à annexer, décence (surface, équipements), **permis de louer** éventuel, **encadrement / zone tendue**, assurance PNO, règlement de copropriété (clauses sur la location), immatriculation LMNP (P0i).

Cas n°3

- **A. SCI familiale à l'IR**, location nue au réel : le **déficit foncier** des travaux s'impute sur les salaires ($10\,700 \text{ €/an}$), la plus-value est exonérée après 22/30 ans, et on transmet par **donations progressives de parts** (idéalement en nue-propriété).
- **B. SCI à l'IS détenue par sa holding** : amortissement, IS à 15 % sur les premiers $42\,500 \text{ €}$, **aucune distribution** nécessaire, remontée éventuelle en mère-fille. Le cash-flow est réinvesti. Sa TMI de 41 % rendrait l'IR très coûteux.
- **C. LMNP en nom propre**, au réel si le bien est financé à crédit. Si le bien est payé comptant avec peu de charges, le **micro-BIC** (50 %) peut suffire, car sa TMI est faible.
- **D. SAS marchand de biens à l'IS**, idéalement **sous holding**, avec droits réduits à 0,715 % et maîtrise de la TVA. **Surtout pas en nom propre** (requalification, BIC au barème + cotisations).
- **E. SCI à l'IS (ou IR selon l'horizon) détenue par le dirigeant ou par la holding Arbange Capital**, qui achète les murs et les loue à ENMA Formation par un **bail commercial** au prix du marché. Alternative : **crédit-bail immobilier**. On isole le risque d'exploitation et on crée une rente.

Barème : chaque question vaut 1 point (17 points au total). **14 ou plus** : tu maîtrises le sujet, passe à l'action. **10 à 13** : relis les jours correspondants et refais les exemples dans le simulateur. **Moins de 10** : reprends le programme en 2 semaines, à raison de 2 heures par jour.